

Manual sobre Reglas de Origen

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Manual sobre Reglas de Origen:

Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos

Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Viceministerio de Comercio Exterior
Dirección General de Facilitación del Comercio Exterior
Dirección de la Unidad de Origen

Calle Uno Oeste N° 050, Urb. Córpac,
San Isidro. Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 513-6100

www.mincetur.gob.pe

Primera edición - setiembre 2023
Tiraje 300 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-07543
Distribución gratuita
Prohibida su venta
Esta es una obra colectiva

Edición, diseño y diagramación

Graffiti.pe
Mártir José Olaya 129, oficina 1905, Miraflores,
Lima, Perú

Fotografías:

Adobe Stock
Mincetur
Shutterstock

Impresión:

Impresoli S.A.
Camilo Carrillo 189, San Miguel
Lima, Perú

ÍNDICE

1.	Consideraciones previas.....	5
2.	Abreviaciones	7
3.	Aspectos generales.....	9
3.1.	Comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos	10
4.	Conceptos previos	11
4.1.	Exportador	12
4.2.	Importador.....	13
4.3.	Mercancías.....	12
4.4.	Materiales	13
4.5.	Mercancía no originaria	12
4.6.	Mercancía originaria	12
4.7.	Material no originario.....	12
4.8.	Material originario.....	12
4.9.	Partes.....	13
4.10.	Reglas de origen	13
4.11.	Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA).....	13
4.12.	Tercer país	13
4.13.	Valor ajustado	12
4.14.	Valor CIF	13
5.	Preferencias arancelarias	15
5.1.	Definición	15
6.	Procedimientos para la emisión de certificados de origen	17
7.	Criterios de calificación de origen	21
7.1.	Definición	22
7.2.	Criterio de calificación de origen para mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas.....	22
a)	Definición.....	22
b)	Metodología de evaluación	23
c)	Ejemplos	24
7.3.	Criterio de calificación de origen para mercancías que emplean materiales no originarios	28
a)	Definición.....	28
b)	Identificación de la exigencia de origen.....	28
c)	Metodología de evaluación	28
d)	Ejemplos	29
e)	Cambios de clasificación arancelaria.....	34

f)	Valor de contenido regional (VCR)	53
g)	Requisitos técnicos o de proceso productivo	57
h)	Combinación de los anteriores.....	58
i)	Reglas de Capítulo para el sector textil y del vestido (Capítulos 61, 62 y 63).....	64
7.4.	Criterio de calificación de origen para mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios.....	66
a)	Definición.....	66
b)	Metodología de evaluación	66
c)	Ejemplo	67
8.	Principios de origen	69
8.1.	Juegos o surtidos.....	70
a)	Definición.....	70
b)	Excepciones.....	70
c)	Aplicación para el sector textil y del vestido.....	70
d)	Metodología de evaluación	71
8.2.	Acumulación de origen	71
a)	Definición.....	71
8.3.	De Minimis	72
a)	Definición.....	72
b)	Aplicación para el sector textil y del vestido.....	72
c)	Metodología de evaluación	72
9.	Lista de escaso abasto	73
10.	Criterios para la emisión de la certificación de origen	75
10.1.	Certificación de origen	76
10.2.	Diligenciamiento del Certificado de Origen	77
a)	Campo N° 1: Datos del importador	77
b)	Campo N° 2: Datos del exportador.....	77
c)	Campo N° 3: Datos del productor.....	78
d)	Campo N° 4: Periodo de cobertura de Certificado de Origen.....	78
e)	Campo N° 5: Descripción de la mercancía.....	79
f)	Campo N° 6: Clasificación arancelaria	79
g)	Campo N° 7: Criterio preferencial.....	80
h)	Campo N° 8: Número de factura.....	80
i)	Campo N° 9: País de origen.....	81
j)	Campo N° 10: Declaración Jurada de Origen	81
k)	Campo N° 11: Observaciones:.....	82
11.	Anexos.....	83
11.1.	Anexo 1.....	84
11.2.	Anexo 2.....	85

1. Consideraciones previas

El presente documento toma como base los siguientes elementos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos (en adelante, el Acuerdo):



- a) Capítulo Tres: Textiles y Vestido,
- b) Anexo 3-A: Reglas Específicas de Origen del Sector Textil y del Vestido para los Capítulos 42, 50 al 63, 70 y 94,
- c) Capítulo Cuatro: Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, y
- d) Anexo 4.1: Reglas de Origen Específicas.

Cabe resaltar que por motivos metodológicos se establecen algunos conceptos que no se encuentran explícitamente definidos en el Acuerdo. No obstante, se muestra la vinculación entre dichos conceptos y lo establecido en el propio Acuerdo.





2. Abreviaciones

REO



Requisito Específico de Origen
Criterio de origen aplicado a mercancías que emplean en su producción por lo menos un material no originario.

SA



Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

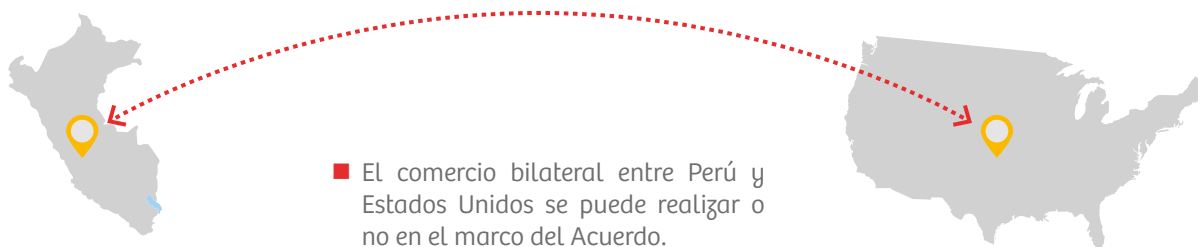




3 Aspectos generales



3.1. Comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos



■ El comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos se puede realizar o no en el marco del Acuerdo.



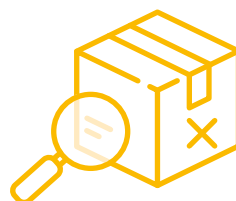
Acuerdo de
Promoción Comercial
Perú - Estados Unidos

■ En caso la exportación se realice en el marco del Acuerdo y busque acogerse a las preferencias arancelarias otorgadas en él, las mercancías deberán ser originarias.

■ Si la exportación no se acoge a las preferencias arancelarias, las mercancías podrán acceder al mercado peruano o estadounidense sin ser originarias, pagando los aranceles que correspondan.



Mercancías originarias



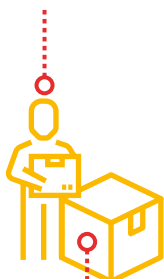
Mercancías no originarias

4 • Conceptos previos



4.1. Exportador

Persona ubicada en el territorio de una Parte desde el cual la mercancía es exportada.



4.3. Mercancías

Producto, artículo o material.



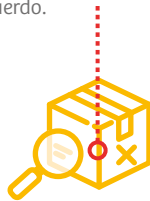
Ejemplo: si se quiere exportar harina de quinua a Estados Unidos, este producto es considerado como una mercancía. No obstante, posteriormente esta podría ser empleada como insumo en un siguiente proceso productivo.

Sobre la mercancía, se evalúa si:

- a) presenta preferencia arancelaria, y
- b) cumple con ser originaria en el marco del Acuerdo.

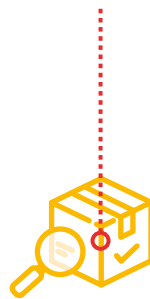
4.5. Mercancía no originaria

Mercancía que no cumple con las reglas de origen establecidas en el Acuerdo. Así, son mercancías producidas en el territorio de terceros países, que posteriormente son importadas a Perú o Estados Unidos; o también mercancías producidas en el territorio de Perú o de Estados Unidos, cuyo proceso productivo no es suficiente para cumplir con las reglas de origen establecidas en el Acuerdo.



4.6. Mercancía originaria

Mercancía que cumple con las reglas de origen establecidas en el artículo 4.1 (Mercancías originarias) y demás disposiciones aplicables del Capítulo Cuatro (Reglas de origen y procedimientos de origen) del Acuerdo.



4.13. Valor ajustado

Valor de una mercancía calculado sobre la base FOB, el cual excluye costos, cargas o gastos de transporte, seguro y servicios relacionados con el embarque de la mercancía desde la Parte exportadora hasta el lugar de importación.



4.7. Material no originario

Material que no cumple con las reglas de origen del Acuerdo. Así, son materiales producidos en el territorio de terceros países, que posteriormente son importados a Perú o Estados Unidos; o materiales producidos en el territorio de Perú o de Estados Unidos, cuyo proceso productivo no es suficiente para cumplir con las reglas de origen establecidas en el Acuerdo.



Si se compra un material en el mercado local y no se tiene documentos que acrediten que este sea originario en el marco del Acuerdo, se recomienda considerar a dicho material como no originario, debido a que en materia de origen se requiere documentos que comprueben la condición de originarios de los materiales y de la mercancía.

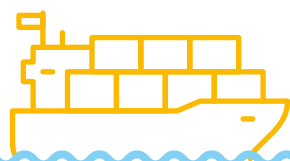
4.8. Material originario

Material que cumple con las reglas de origen establecidas en el artículo 4.1 (Mercancías originarias) y demás disposiciones aplicables del Capítulo Cuatro (Reglas de origen y procedimientos de origen) del Acuerdo.



4.9. Partes

Estados Unidos y Perú.

**4.2. Importador**

Persona ubicada en el territorio de una Parte en el cual la mercancía es importada.

**4.10. Reglas de origen**

Conjunto de criterios y principios establecidos en el Capítulo Tres (Textiles y Vestido), Anexo 3-A (Reglas Específicas de Origen del Sector Textil y del Vestido), Capítulo Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen) y Anexo 4.1 (Reglas de origen específicas), que indican si una mercancía es originaria en el marco del Acuerdo.

4.14. Valor CIF

Valor de una mercancía importada, el cual incluye costos de seguro y flete hasta el puerto o lugar de entrada en la Parte importadora.

**4.4. Materiales**

Componentes, insumos, materias primas o partes y piezas empleados en la producción o transformación de otra mercancía.

Ejemplo: la uva fresca es un material para la elaboración de jugo de uva. Esta uva podría ser considerada, a su vez, como una mercancía, en caso se comercialice como producto final.

4.11. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)

Nomenclatura utilizada para la codificación, descripción y clasificación de mercancías en el comercio internacional.

Está basado en una clasificación de mercancías conforme a un sistema de 6 dígitos.

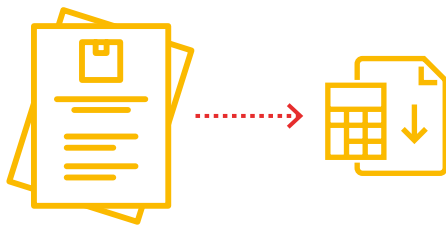
**4.12. Tercer país**

Cualquier país que no forma Parte del Acuerdo; es decir es un país distinto a Estados Unidos o Perú.

Por ejemplo, Colombia, Ecuador o México son considerados como terceros países en el marco de este Acuerdo.



5 • Preferencias arancelarias



5.1. Definición

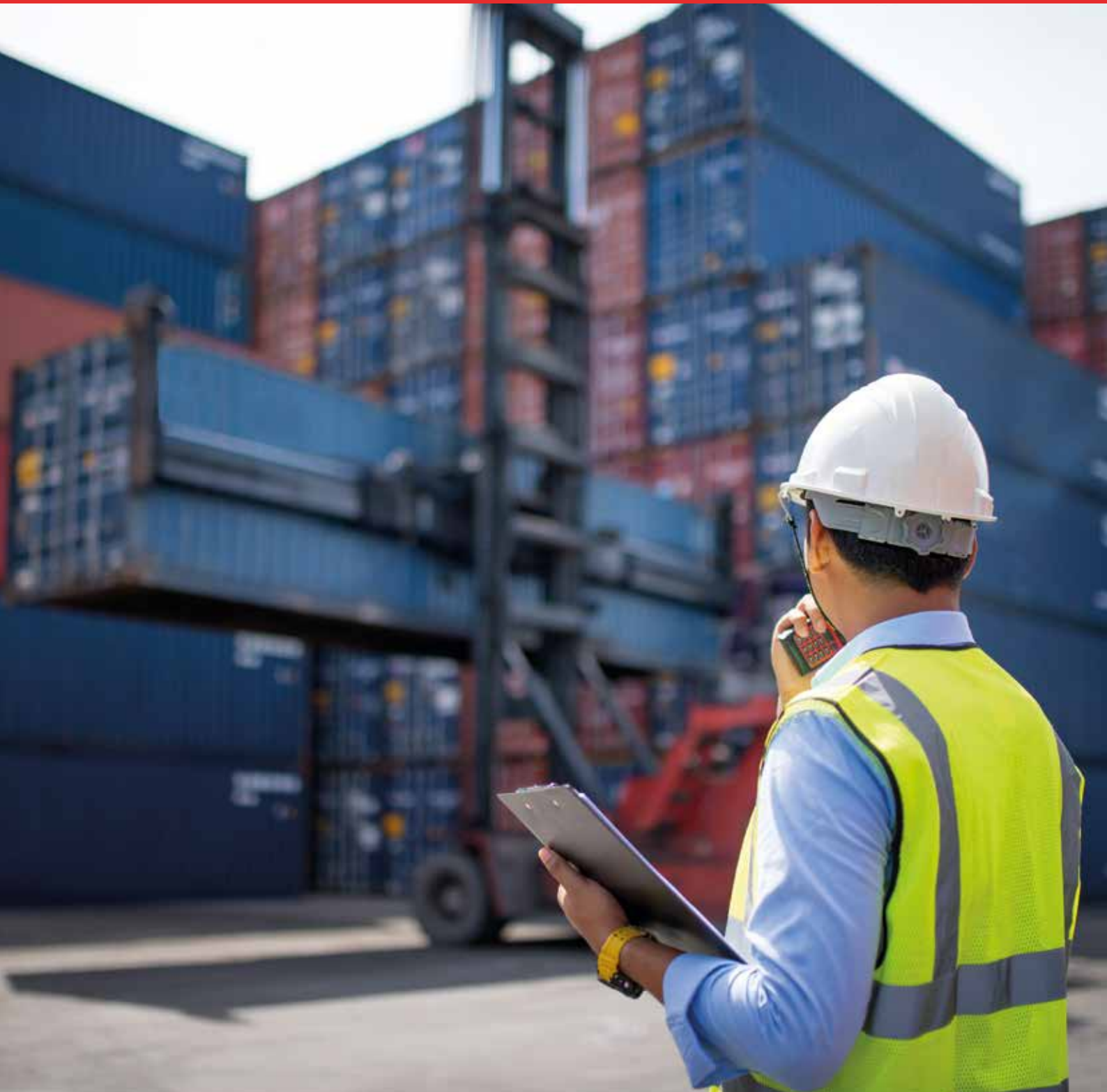
Las preferencias arancelarias son la eliminación o reducción del arancel establecido en el marco del Acuerdo.

Solamente las mercancías originarias podrán acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en el Acuerdo.





6 Procedimientos para la emisión de certificados de origen



A fin de entender en un contexto amplio las reglas de origen, es importante establecer y definir cada uno de los pasos que componen la emisión de certificados de origen:

1

Evaluación del cumplimiento de origen



- Se inicia con la determinación del cumplimiento de la normativa de origen establecida en el Acuerdo. Es decir, para realizar este proceso se debe identificar cuál es el criterio de origen aplicable y posteriormente analizar si la mercancía cumple con la exigencia o exigencias establecidas en dicho criterio. Es importante resaltar que cada uno de los criterios tiene sus propias características y requisitos de aplicación. Se podrá encontrar mayor detalle en la sección 7 del presente manual.

3

Solicitud del trato arancelario preferencial

- Con el Certificado de Origen, el importador puede solicitar el trato arancelario preferencial ante la autoridad aduanera de su país.

4

Mantenimiento de la información que compruebe el origen



- Es importante resaltar que, según lo establece el Acuerdo, por un periodo de 5 años, a partir de la fecha de emisión del Certificado de Origen, se debe preservar información que demuestre que la mercancía es originaria. Los documentos deben evidenciar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa de origen del Acuerdo. Se debe preservar el Certificado de Origen de la mercancía, los documentos referidos a los materiales con los que fue elaborada, los documentos que evidencien la realización del proceso productivo en las Partes, así como otros vinculados al cumplimiento de las exigencias.

2

Emisión de la prueba de origen



- El presente Acuerdo se rige bajo la modalidad de la autocertificación, en la cual el productor, exportador o importador de una mercancía podrá emitir, de manera directa y sin la intervención de la autoridad competente, un Certificado de Origen para que su mercancía originaria pueda ingresar a Estados Unidos o a Perú, solicitando preferencias. Sobre el particular, se podrá encontrar mayor detalle en la sección 10 del presente manual.



Cabe resaltar que esta solicitud debe realizarse al amparo de un Certificado de Origen válido.

5

Remisión de la información que compruebe el origen de la mercancía



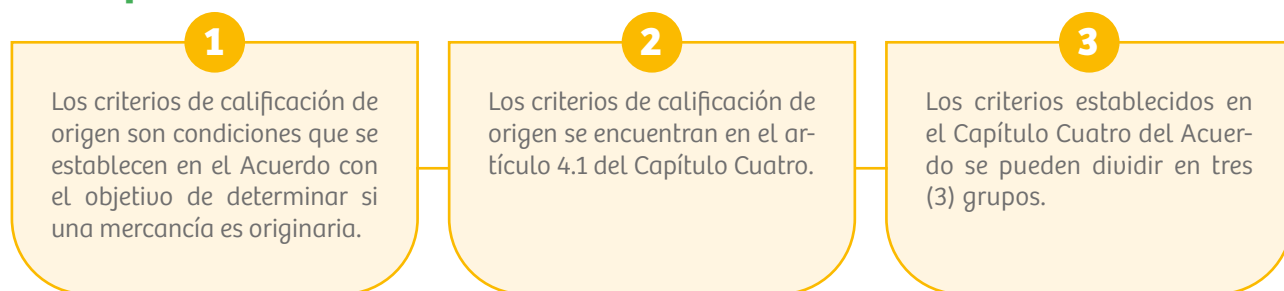
- Finalmente, en caso de un eventual proceso de verificación de origen conducido por la Parte importadora, se debe remitir toda la información documentaria que demuestre que la mercancía cumple con las exigencias establecidas en la normativa de origen del Acuerdo. Adicionalmente, existe la posibilidad de que se realicen visitas de verificación a las instalaciones de la empresa sujeta a la verificación de origen.



7. Criterios de calificación de origen



7.1. Definición



A continuación, se presentan los tres criterios de origen tal y como se han establecido en el Acuerdo.

ARTÍCULO 4.1: Mercancías originarias

Salvo que se disponga lo contrario en este Capítulo, cada Parte dispondrá que una mercancía es originaria cuando:

- a** la mercancía es obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes;
- b** es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes y
 - i) cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía sufre el correspondiente cambio en la clasificación arancelaria, especificado en el Anexo 4.1 o en el Anexo 3-A (Reglas Específicas de Origen del Sector Textil y del Vestido),
 - ii) la mercancía, de otro modo, satisface cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable u otros requisitos especificados en el Anexo 4.1 o en el Anexo 3-A (Reglas Específicas de Origen del Sector Textil y del Vestido),y la mercancía cumple con los demás requisitos aplicables de este Capítulo; o
- c** la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios.



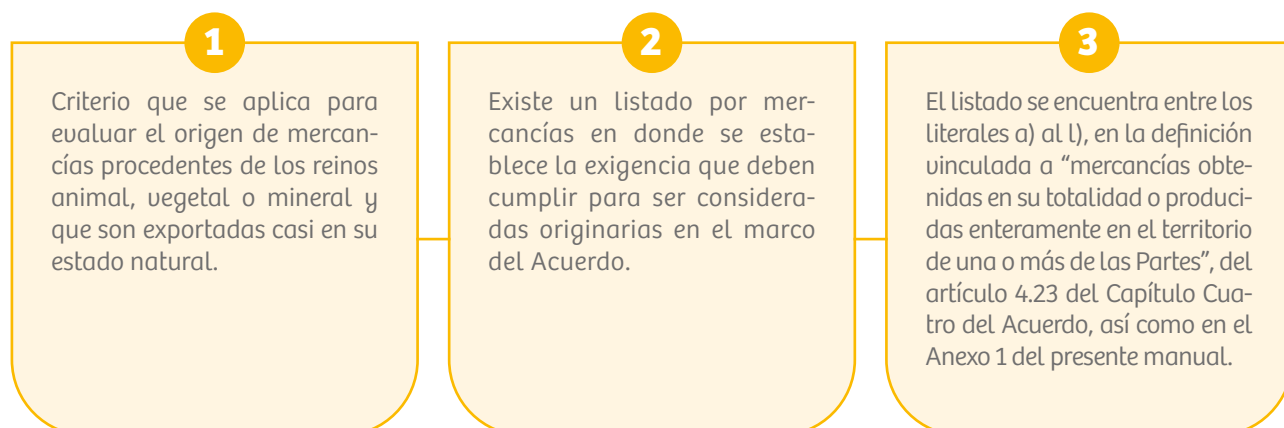
→ Totalmente obtenido

→ REO

→ Materiales originarios

7.2. Criterio de calificación de origen para mercancías totalmente obtenidas o enteramente producidas

a) Definición

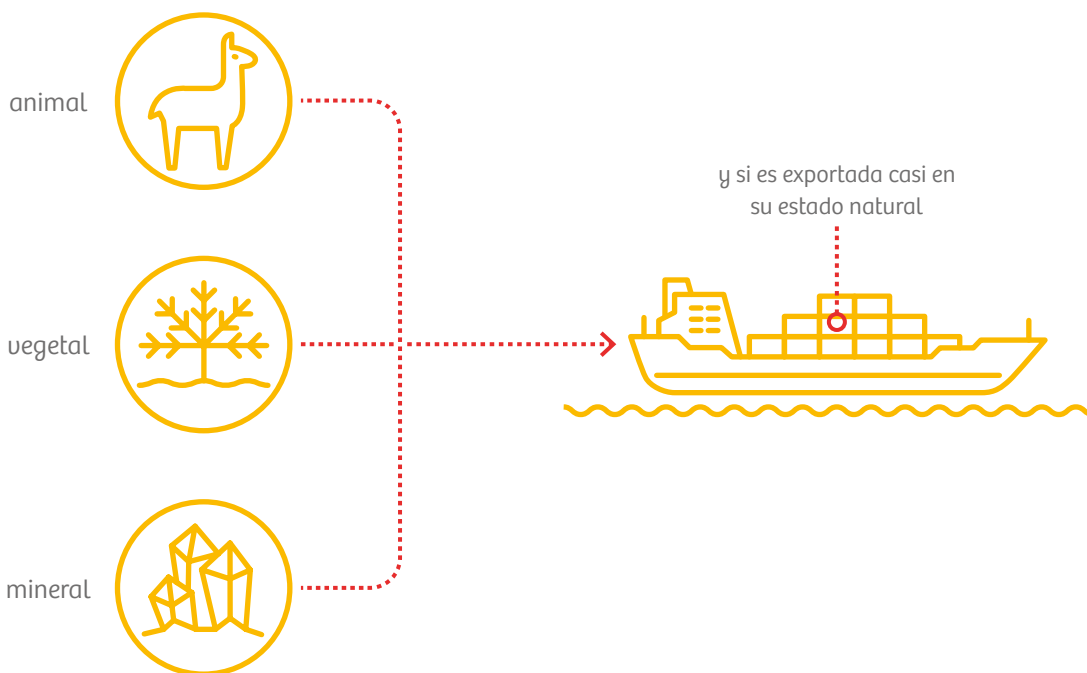


b) Metodología de evaluación

Para determinar cuál es el criterio de origen a aplicar y posteriormente evaluarlo, se debe seguir consecutivamente los pasos señalados en el siguiente gráfico. En ese sentido, si no se supera el primer paso, no será posible continuar con el análisis, por lo que se deberá seleccionar un nuevo criterio de origen distinto al totalmente obtenido:

1

Determinar si la mercancía es procedente de los reinos:



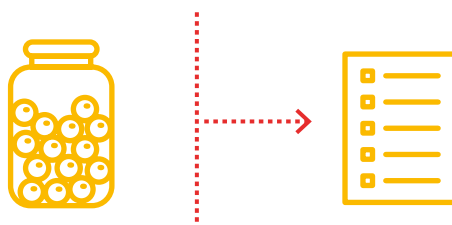
2

Buscar en el listado del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la mercancía y su respectiva exigencia.



3

Determinar si el proceso para obtener la mercancía cumple con la exigencia señalada en dicho listado.



Como se ha señalado previamente, existe la probabilidad de que mercancías no tan cercanas a su estado natural sean consideradas como originarias bajo el criterio de totalmente obtenido. En este caso, se debe aplicar la metodología previamente descrita a cada uno de los materiales empleados en su elaboración.

c) Ejemplos

Las clasificaciones arancelarias, materiales y procesos productivos utilizados para los siguientes ejemplos se han utilizado con fines didácticos.

Ejemplo 7.2.1

Planteamiento

Una empresa ubicada en el Perú quiere exportar cacao orgánico en grano a Estados Unidos.

¿Qué condiciones se deben cumplir para que el cacao orgánico en grano sea considerado como originario del Perú?



Ejemplo 7.2.1. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía es procedente de los reinos animal, vegetal o mineral y si es exportada casi en su estado natural.

2

Buscar en el listado del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la mercancía y su respectiva exigencia.

3

Determinar si el proceso para obtener la mercancía cumple con la exigencia señalada en dicho listado.

Análisis

En este caso se plantea una pregunta que implica conocer cuál es la exigencia establecida para determinar si la mercancía es originaria en el marco del Acuerdo.

Como la mercancía en cuestión es cacao orgánico en grano, un producto vegetal que se cosecha de un árbol y no sufre mayor proceso productivo, es posible establecer que se encuentra cerca a su estado natural. Por ello, se procede a analizar el origen a través del criterio de totalmente obtenido.

El literal (a) establece lo siguiente:

“(a) plantas y productos de plantas cosechados o recolectados en el territorio de una o más de las Partes;”

Este literal exige que para que una planta o producto de planta sea considerada originaria, debe haber sido cosechada o recolectada en el territorio de Estados Unidos o de Perú.

El cacao es producto de una planta. En ese sentido, la condición para que dicho cacao sea originario de Perú, implica que haya sido cosechado o recolectado en el territorio peruano.

Se debe tomar en cuenta que no es posible importar cacao en grano desde terceros países para reexportarlo a Estados Unidos e indicar que es originario de Perú en el marco el Acuerdo.

Ejemplo 7.2.2

Planteamiento

Una empresa ubicada en el Perú requiere exportar pelo fino de vicuña a Estados Unidos.

¿Qué condiciones se deben de cumplir para que dicha mercancía sea considerada como originaria de Perú?



Ejemplo 7.2.2. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía es procedente de los reinos animal, vegetal o mineral y si es exportada casi en su estado natural.

2

Buscar en el listado del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la mercancía y su respectiva exigencia.

3

Determinar si el proceso para obtener la mercancía cumple con la exigencia señalada en dicho listado.

Análisis

En este caso se plantea una pregunta que implica conocer cuál es la exigencia establecida para determinar si la mercancía es originaria en el marco del Acuerdo.

Como el pelo fino de vicuña es un producto obtenido de la esquila del animal, se puede determinar que esta mercancía se encuentra cercana a su estado natural. Por ello, se procede a analizar el origen a través del criterio de totalmente obtenido.

El literal (c) establece lo siguiente:

"(c) mercancías obtenidas de animales vivos en el territorio de una o más de las Partes;"

Este literal exige que una mercancía de animales vivos debe ser obtenida en el territorio de Estados Unidos o de Perú. Además, el proceso de obtención de la mercancía no debe implicar el sacrificio del animal.

El pelo fino de vicuña es un producto obtenido de vicuñas vivas. En ese sentido la condición para que dicho pelo fino sea originario de Perú, implica que el proceso de obtención se debe llevar a cabo en el territorio peruano.

Ejemplo 7.2.3

Planteamiento

Una empresa ubicada en el Perú requiere exportar minerales de oro extraídos del territorio peruano a Estados Unidos.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.2.3. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía es procedente de los reinos animal, vegetal o mineral y si son exportadas casi en su estado natural.

2

Buscar en el listado del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la mercancía y su respectiva exigencia.

3

Determinar si el proceso para obtener la mercancía cumple con la exigencia señalada en dicho listado.

Análisis

Los minerales de oro son productos cercanos a su estado natural. Por ello, se procede a analizar su origen a través del criterio de totalmente obtenido.

El literal (e) establece lo siguiente:

“(e) minerales y otros recursos naturales no incluidos en los subpárrafos (a) al (d) extraídos o tomados del territorio de una o más de las Partes;”

Este literal exige que los minerales y otros recursos naturales (diferentes a plantas y productos de plantas, animales vivos y productos de animales, así como mercancías obtenidas de caza, pesca o acuicultura) hayan sido extraídos o tomados del territorio de Estados Unidos o de Perú.

La condición para que los minerales de oro sean originarios de Perú, implica que deben haber sido extraídos de un yacimiento ubicado en el territorio peruano.

El requerimiento se cumple, dado que los minerales de oro han sido extraídos del territorio de Perú.

En conclusión, las mercancías son originarias en el marco del Acuerdo.

Ejemplo 7.2.4

Planteamiento

Una empresa peruana produce hilados de pelo fino de alpaca para exportarlos a Estados Unidos. El pelo fino es obtenido en Arequipa, a partir de alpacas que nacieron y fueron criadas en el Perú. Dicho proceso no requiere el sacrificio del animal.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.2.4. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía es procedente de los reinos animal, vegetal o mineral, y si son exportadas casi en su estado natural.

2

Buscar en el listado del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la mercancía y su respectiva exigencia.

3

Determinar si el proceso para obtener la mercancía cumple con la exigencia señalada en dicho listado.

Análisis

Como para producir hilados de pelo fino se emplea solo pelo fino, que pasa por el proceso de cardado o hilatura, se procede a analizar el origen a través del criterio de totalmente obtenido.

El literal (l) establece lo siguiente:

“(l) mercancías producidas en el territorio de una o más de las Partes exclusivamente a partir de mercancías a las que se refieren los subpárrafos (a) al (j), o de sus derivados, en cualquier etapa de la producción.”

Entonces, para determinar el cumplimiento del origen de las mercancías, se deberá identificar si el material pelo fino de alpaca se encuentra entre los supuestos de los literales (a) al (j) del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo.

El literal (c) establece lo siguiente:

“(c) mercancías obtenidas de animales vivos en el territorio de una o más de las Partes;”

Este literal exige que para que las mercancías sean originarias deben haber sido obtenidas a partir de animales vivos en el territorio de Perú o Estados Unidos. Además, el proceso de obtención no debe implicar el sacrificio del animal.

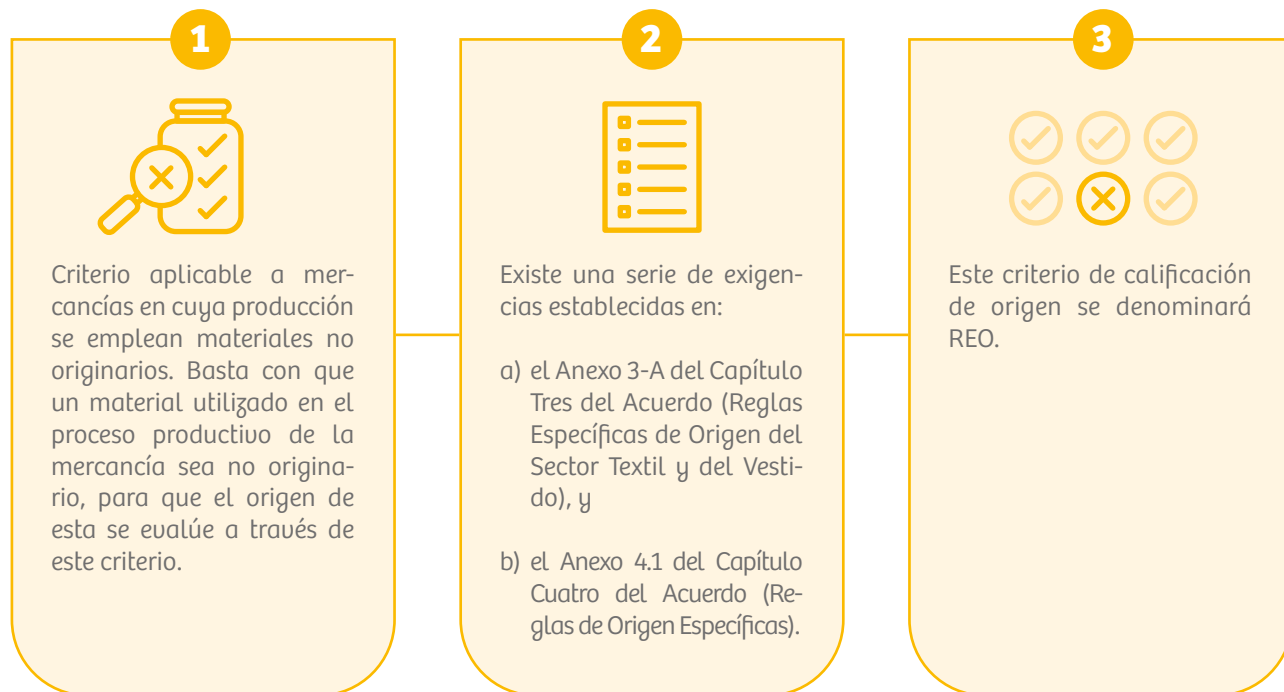
El material pelo fino de alpaca ha sido obtenido en el Perú, a partir de animales vivos. Además, el proceso de obtención no ha implicado el sacrificio de los animales.

Así, si el único material con el que se elaboran los hilados de pelo fino de alpaca califica origen a través del criterio de totalmente obtenido, dichas mercancías también cumplen origen bajo el mismo criterio.

Por lo tanto, los hilados de pelo fino de alpaca son originarios en el marco del Acuerdo.

7.3. Criterio de calificación de origen para mercancías que emplean materiales no originarios

a) Definición



b) Identificación de la exigencia de origen

A fin de determinar la exigencia sobre una mercancía elaborada a partir de materiales no originarios, es necesario identificar su clasificación arancelaria para posteriormente buscar la exigencia establecida en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, según corresponda.

c) Metodología de evaluación

Para determinar cuál es el criterio de origen a aplicar y posteriormente analizarlo, se debe seguir consecutivamente los pasos señalados en el siguiente gráfico:



d) Ejemplos

Las clasificaciones arancelarias, materiales y procesos productivos utilizados para los siguientes ejemplos se han utilizado con fines didácticos.

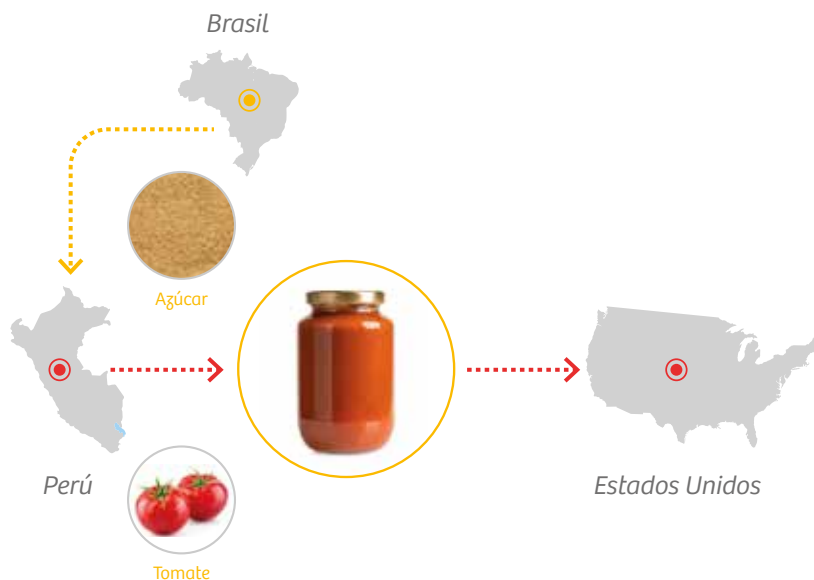
Ejemplo 7.3.1

Planteamiento

Una empresa produce salsa de tomate en el Perú para exportarla a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- a) Tomates originarios de Perú,
- b) Azúcar importada de Brasil, y
- c) Material de empaque originario de Perú.

¿Cuál es la exigencia aplicable a esta mercancía?



Ejemplo 7.3.1. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

Análisis

En este caso se plantea una pregunta que implica conocer cuál es la exigencia establecida para determinar si la mercancía es originaria en el marco del Acuerdo.

Para la producción de la salsa de tomate se emplean diversos materiales, por ello se debe de analizar el origen de cada uno de ellos:

1) Material 1: Tomates

Según el enunciado del ejemplo, los tomates son originarios de Perú en el marco del Acuerdo.

2) Material 2: Azúcar

El azúcar ha sido importada de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originaria.

3) Material 3: Material de empaque

Según el enunciado del ejemplo, el material de empaque es originario de Perú en el marco del Acuerdo.

Sin embargo, en el párrafo 1, artículo 4.10 del Capítulo Cuatro se dispone que los envases o materiales de empaque que sean clasificados con la mercancía, no se tomarán en cuenta para la determinación del origen.

Pasos

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía, para identificar la exigencia establecida.

Análisis

La salsa de tomate se clasifica en la subpartida arancelaria 2103.20.

En el Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro se establece la siguiente exigencia para la mercancía:

“Un cambio a la subpartida 2103.20 de cualquier otro capítulo, siempre que el ketchup de tomate de la subpartida 2103.20 no contenga mercancías no originarias de la subpartida 2002.90.”

Para cumplir con esta regla es necesario que todos los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía se clasifiquen en un capítulo distinto al capítulo 21. Adicionalmente, si se utilizan materiales clasificados en la subpartida 2002.90, estos deben ser originarios de Estados Unidos o de Perú.

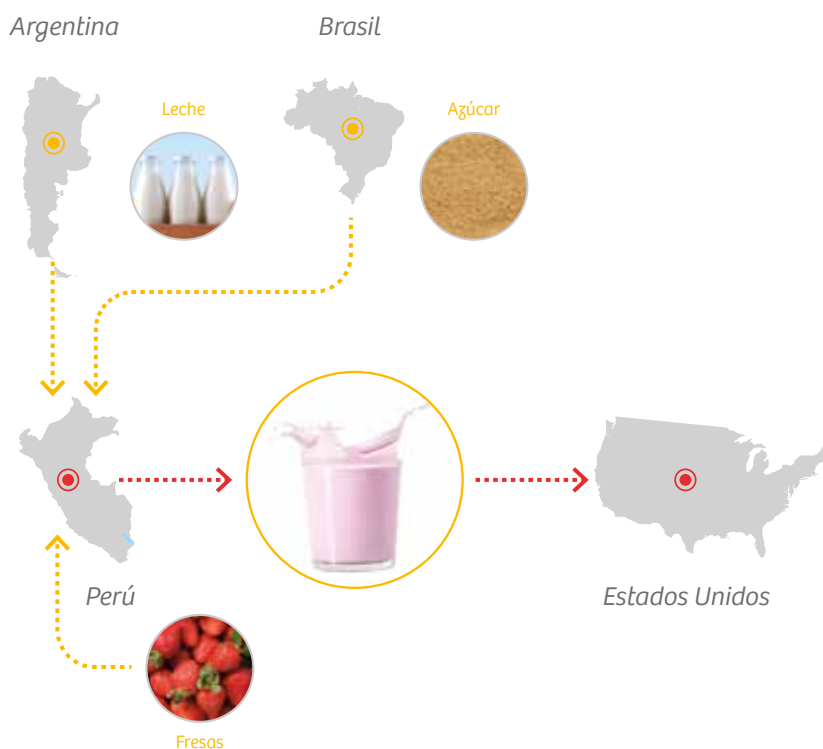
Ejemplo 7.3.2

Planteamiento

Una empresa produce yogurt de fresa en el Perú para exportarlo a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- a) Leche importada de Argentina,
- b) Azúcar importada de Brasil, y
- c) Fresas cosechadas en el territorio de Perú.

¿Cuál es la exigencia aplicable a esta mercancía?



Ejemplo 7.3.2. Solución

Pasos

Análisis

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

En este caso se plantea una pregunta que implica conocer cuál es la exigencia establecida para determinar si la mercancía es originaria en el marco del Acuerdo.

Para la producción del yogurt de fresas se emplean diversos materiales, por lo que se debe de analizar el origen de cada uno de ellos:

1) Material 1: Leche

La leche ha sido importada de Argentina, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originaria.

2) Material 2: Azúcar

El azúcar ha sido importada de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originaria.

3) Material 3: Fresas

Según el enunciado del ejemplo, las fresas han sido cosechadas en el territorio de Perú.

Como ya hemos visto en la sección anterior, el literal (a) del Artículo 4.23 del Capítulo Cuatro establece que un producto de planta cosechado o recolectado en el territorio de Perú será originario en el marco del Acuerdo. Así, la fresa utilizada en este caso es originaria de Perú.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

El yogurt de fresa se clasifica en la subpartida arancelaria 0403.10.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía, para identificar la exigencia establecida.

En el Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro se establece la siguiente exigencia para la mercancía:

"Un cambio a la partida 04.01 a 04.04 de cualquier otro capítulo, excepto de la subpartida 1901.90."

Para cumplir con esta regla es necesario que todos los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía se clasifiquen en un capítulo distinto al capítulo 04. Adicionalmente, si se utilizan materiales clasificados en la subpartida 1901.90, estos deben ser originarios de Estados Unidos o de Perú.

Ejemplo 7.3.3

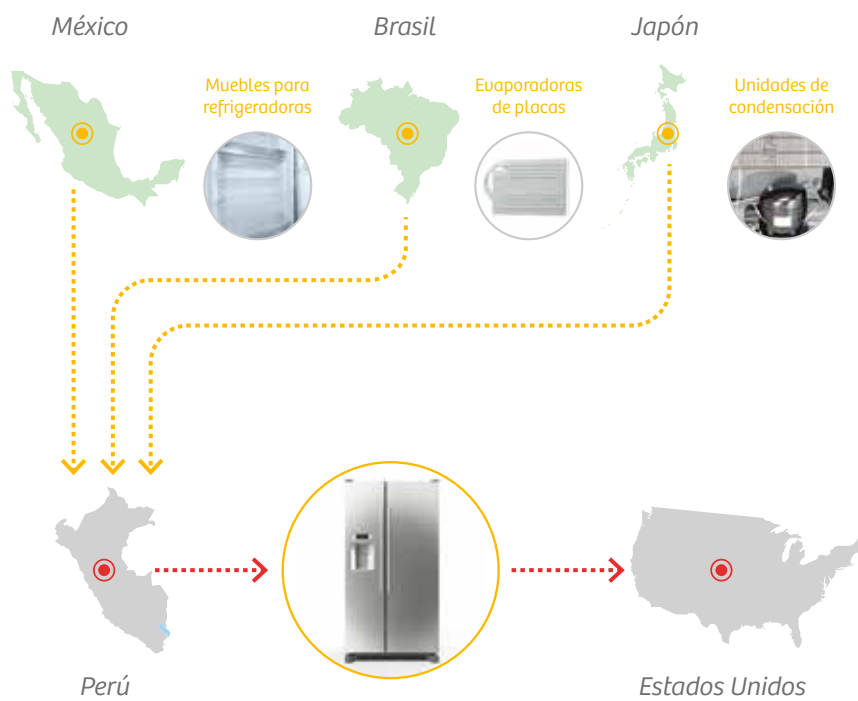
Planteamiento

Una empresa peruana ensambla refrigeradoras y las exporta a Estados Unidos. Para ello emplea los siguientes materiales:

- a) Muebles para refrigeradoras importados de México,
- b) Evaporadoras de placas importadas de Brasil, y
- c) Unidades de condensación importadas de Japón.

Las demás partes y piezas son originarias del Perú en el marco del Acuerdo.

¿Qué criterio se aplicará a las mercancías?



Ejemplo 7.3.3. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

Análisis

En este caso se plantea una pregunta que implica conocer cuál es la exigencia establecida para determinar si las mercancías son originarias en el marco del Acuerdo.

Para la producción de las refrigeradoras se emplean diversos materiales, por ello se debe de analizar el origen de cada uno de ellos:

1) Material 1: Muebles para refrigeradoras

Los muebles para refrigeradoras han sido importados de México, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

2) Material 2: Evaporadoras de placas

Las evaporadoras de placas han sido importadas de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

Pasos

Análisis

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

3) Material 3: Unidades de condensación

Las unidades de condensación han sido importadas de Japón, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarias.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en SA 2002.

Las refrigeradoras se clasifican en la subpartida arancelaria 8418.21.

3

Buscar en el Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro o Anexo 3-A del Capítulo Tres del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía, para identificar la exigencia establecida.

En el Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro se establece la siguiente exigencia para las mercancías:

"Un cambio a la subpartida 8418.10 a 8418.69 de cualquier otra subpartida fuera de ese grupo, excepto de la subpartida 8418.91."

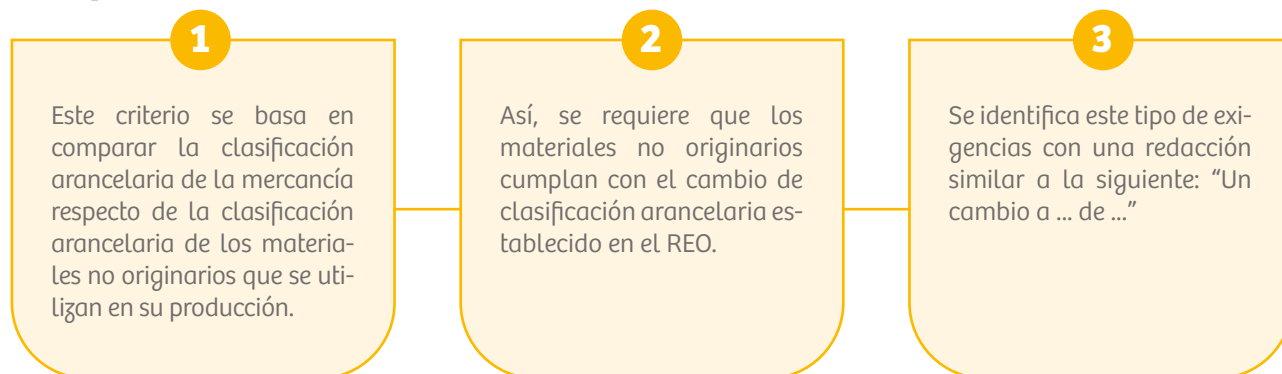
Para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías se clasifiquen en una subpartida distinta a la subpartida 8418.21. Adicionalmente, si se emplean materiales clasificados en las subpartidas 8418.10, 8418.22, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.61, 8418.69 o 8418.91, estos deben ser originarios de Perú o de Estados Unidos.



Hasta el momento se ha identificado cuál es la exigencia aplicable a una determinada mercancía que es producida empleando un material o materiales no originarios. En la siguiente sección se procederá a analizar e interpretar las exigencias.

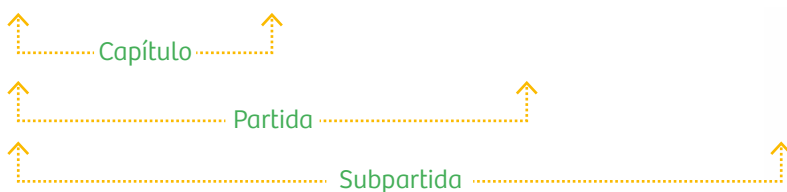
e) Cambios de clasificación arancelaria

i. Definición



ii. Tipos de REO basados en cambio de clasificación arancelaria

Primer dígito	Segundo dígito	Tercer dígito	Cuarto dígito	Quinto dígito	Sexto dígito
0	8	1	0	4	0



Arándanos (clasificados en la subpartida 0810.40)



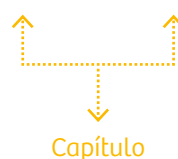
- Los 3 cambios de clasificación arancelaria en el Acuerdo son:
 - Cambio de capítulo,
 - Cambio de partida, y
 - Cambio de subpartida.
- Adicionalmente, cuando los cambios de clasificación se encuentren acompañados de una excepción, los materiales clasificados en los capítulos, partidas o subpartidas exceptuadas deberán ser originarios en el marco del Acuerdo.

iii. Cambio de capítulo

- Un cambio de capítulo es un cambio a nivel de dos (2) dígitos entre la clasificación arancelaria de la mercancía y la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios que se emplean para su producción.
- Tomando en consideración que el capítulo son los dos (2) primeros dígitos de la clasificación arancelaria, un cambio de capítulo puede interpretarse de la siguiente manera:

Los materiales no originarios son procesados en el Perú o en Estados Unidos y fruto de ese proceso se obtiene una nueva identidad: la mercancía, la cual se clasifica en un capítulo distinto al de todos los materiales no originarios empleados en su producción.

1°	2°	3°	4°	5°	6°
0	8	1	0	4	0



- Se identifica un REO basado en cambio de capítulo con la siguiente redacción: "Un cambio de cualquier otro capítulo".

iv. Cambio de partida

- 1 Un cambio de partida es un cambio a nivel de cuatro (4) dígitos entre la clasificación arancelaria de la mercancía y la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios que se emplean para su producción.
- 2 Tomando en consideración que la partida son los cuatro (4) primeros dígitos de la clasificación arancelaria, un cambio de partida puede interpretarse de la siguiente manera:

Los materiales no originarios son procesados en el Perú o en Estados Unidos y fruto de ese proceso se obtiene una nueva identidad: la mercancía, la cual se clasifica en una partida distinta a la de todos los materiales no originarios empleados en su producción.

- 3 Se identifica un REO basado en cambio de partida con la siguiente redacción: “Un cambio de cualquier otra partida”.

1°	2°	3°	4°	5°	6°
0	8	1	0	4	0



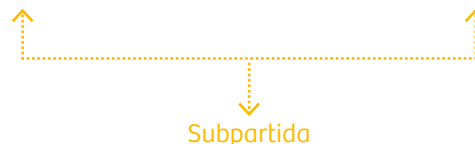
v. Cambio de subpartida

- 1 Un cambio de subpartida es un cambio a nivel de seis (6) dígitos entre la clasificación arancelaria de la mercancía y la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios que se emplean para su producción.
- 2 Tomando en consideración que la subpartida son los seis (6) primeros dígitos de la clasificación arancelaria, un cambio de subpartida puede interpretarse de la siguiente manera:

Los materiales no originarios son procesados en el Perú o en Estados Unidos, y fruto de ese proceso se obtiene una nueva identidad: la mercancía, la cual se clasifica en una subpartida distinta a la de todos los materiales no originarios empleados en su producción.

- 3 Se identifica un REO basado en cambio de subpartida con la siguiente redacción: “Un cambio de cualquier otra subpartida”.

1°	2°	3°	4°	5°	6°
0	8	1	0	4	0



vi. Matriz de evaluación de cambio de clasificación

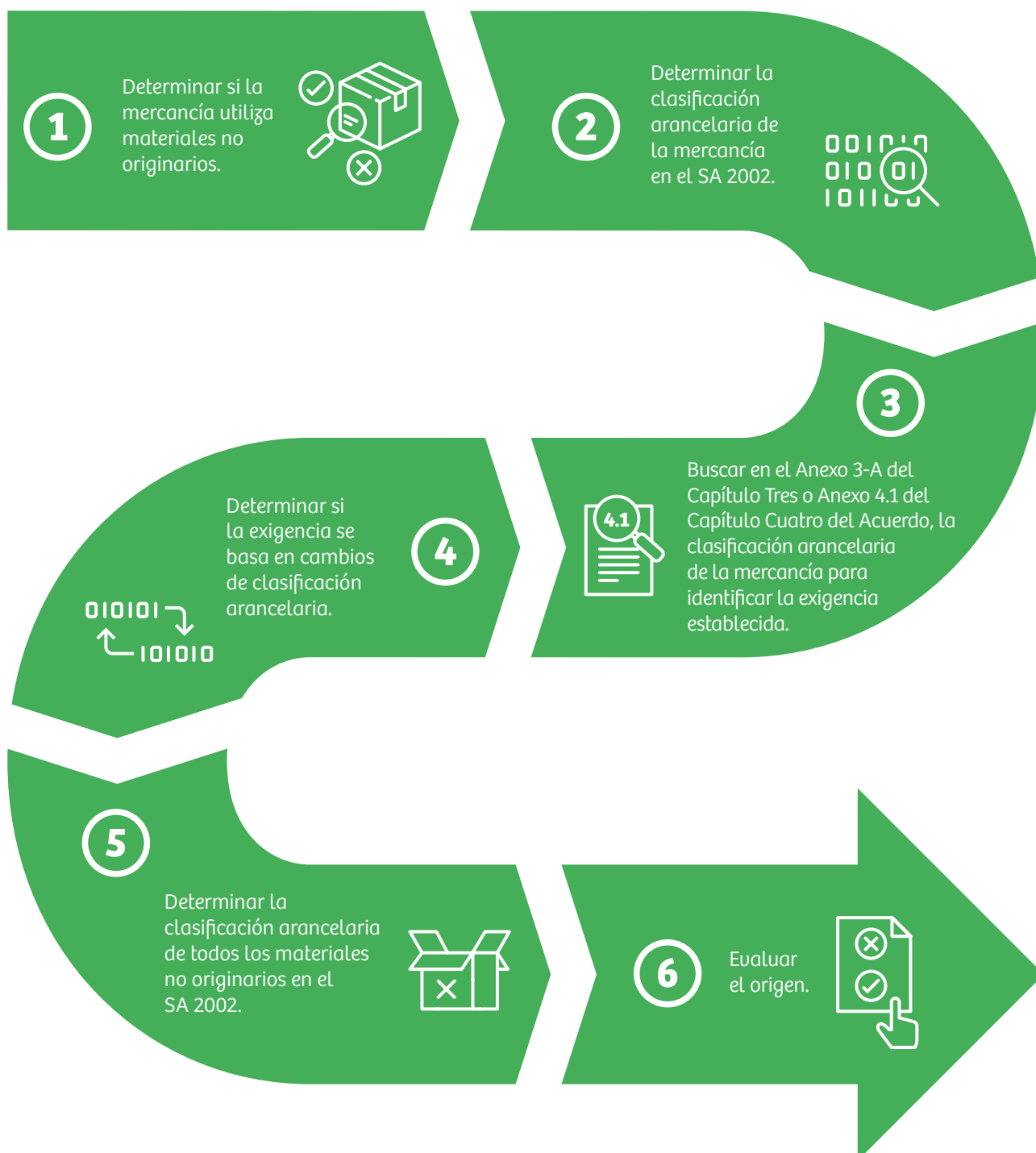
Para evaluar los cambios de clasificación arancelaria, se propone el empleo de una matriz con cuatro (4) columnas. En la primera columna, se consigna la descripción de todos los materiales no originarios empleados para la producción de la mercancía. En la segunda columna, se consigna la clasificación arancelaria a nivel de 6 dígitos de dichos materiales. En la tercera columna, se consigna la denominación de la mercancía, mientras que en la cuarta columna se consigna la clasificación arancelaria a nivel de 6 dígitos de esta. A continuación, se presenta un ejemplo:

Materiales no originarios		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Material 1	XXXX.XX	Mercancía	aabb.cc
Material 2	YYYY.YY		
Material 3	ZZZZ.ZZ		

Esta matriz nos permite visualizar de una manera más rápida y esquematizada el cumplimiento o no de los cambios de clasificación arancelaria requeridos.

vii. Metodología de evaluación

Para determinar cuál es el criterio de origen a aplicar y posteriormente analizarlo, se debe seguir los pasos señalados en el siguiente gráfico:



viii. Ejemplos

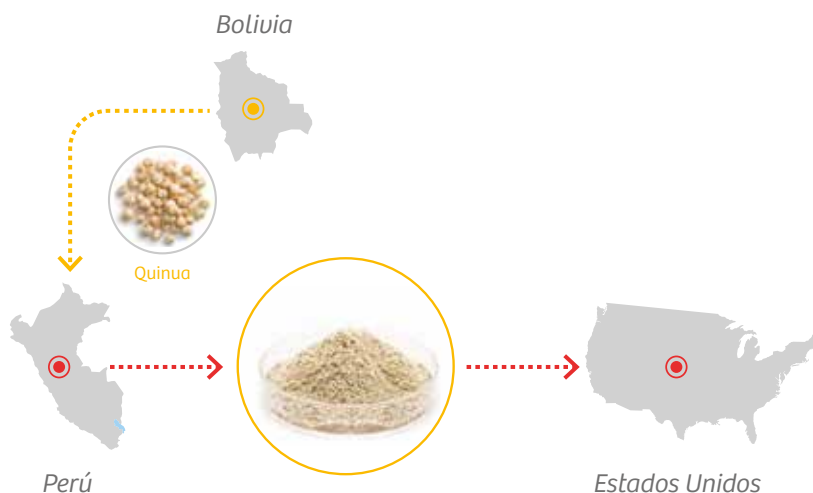
Las clasificaciones arancelarias, materiales y procesos productivos utilizados para los siguientes ejemplos se han utilizado con fines didácticos.

Ejemplo 7.3.4

Planteamiento

Una empresa peruana produce harina de quinua para exportarla a Estados Unidos. Para ello, utiliza como único material a la quinua importada de Bolivia.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.3.4. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplea un material: la quinua, la cual ha sido importada de Bolivia, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como material no originario.

La harina de quinua se clasifica en la subpartida arancelaria 1102.90.

En el listado del Anexo 4.1 se establece la siguiente exigencia para la mercancía:

"Un cambio a la partida 11.01 a 11.04 de cualquier otro capítulo."

Pasos

4

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios en el SA 2002.

6

Evaluar el origen.

Análisis

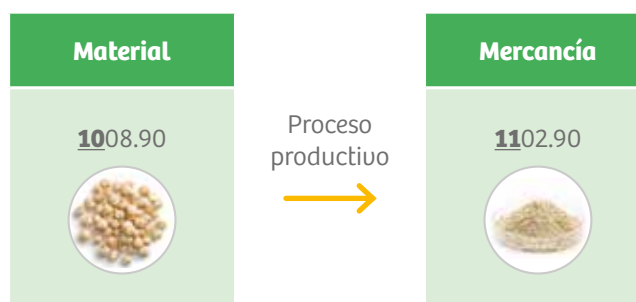
La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de dos (2) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía se clasifiquen en un capítulo distinto al capítulo 11.

En este caso particular, solo se emplea un material no originario: la quinua, la cual se clasifica en la subpartida arancelaria 1008.90.

Una vez que se tiene la clasificación del material no originario, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Material no originario		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Quinua	1008.90	Harina de quinua	1102.90

La quinua se clasifica en el capítulo 10 y la mercancía se clasifica en el capítulo 11, por lo que, existe un cambio de capítulo. Se cumple con la regla.



Conclusión

Existe un cambio de capítulo, ya que el material no originario se clasifica en un capítulo distinto al capítulo en el que se clasifica la mercancía. En ese sentido, la harina de quinua es originaria en el marco del Acuerdo.

Ejemplo 7.3.5

Planteamiento

Una empresa peruana produce barras de cobre para exportarlas a Estados Unidos. Para ello, emplea como único material al mineral de cobre importado de Chile.

¿Las barras de cobre serán originarias?



Ejemplo 7.3.5. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplea un material: el mineral de cobre, el cual es importado desde Chile, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originario.

Las barras de cobre se clasifican en la subpartida arancelaria 7407.10.

En el listado del Anexo 4.1 se establece la siguiente exigencia para la mercancía:

"Un cambio a la partida 74.05 a 74.07 de cualquier otra partida."

Pasos

4

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios en el SA 2002.

6

Evaluar el origen.

Análisis

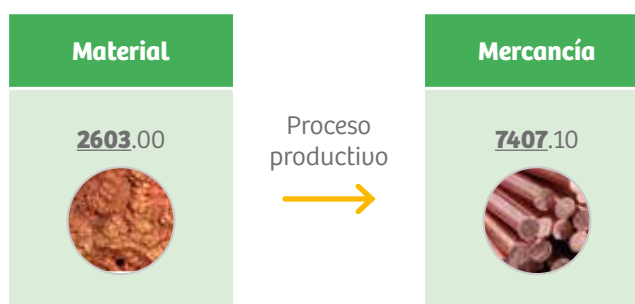
La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de cuatro (4) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías se clasifiquen en una partida distinta a la partida 74.07.

En este caso particular solo se emplea un material no originario: el mineral de cobre, el cual se clasifica en la subpartida arancelaria 2603.00.

Una vez que se tiene la clasificación del material no originario, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Material no originario		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Mineral de cobre	2603.00	Barras de cobre	7407.10

El mineral de cobre se clasifica en la partida 26.03 y la mercancía se clasifica en la partida 74.07, por lo que, existe un cambio de partida. Se cumple con la regla.



Conclusión

Existe un cambio de partida, ya que el material no originario se clasifica en una partida distinta a la partida en la que se clasifican la mercancía. En ese sentido, las barras de cobre producidas son originarias en el marco del Acuerdo.

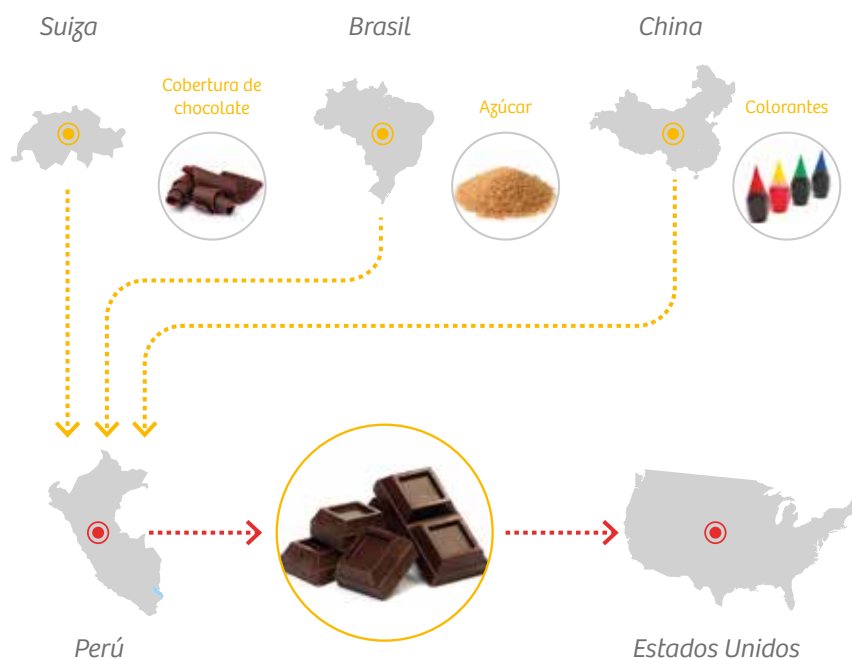
Ejemplo 7.3.6

Planteamiento

Una empresa produce chocolates sin relleno en el Perú para exportarlos a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- Cobertura de chocolate importada de Suiza,
- Azúcar importada de Brasil, y
- Colorantes importados de China.

¿Las mercancías serán originarias?



Ejemplo 7.3.6. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplean diversos materiales, por ello se debe analizar el origen de cada uno de ellos:

1) Material 1: Cobertura de chocolate

La cobertura de chocolate ha sido importada de Suiza, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originaria.

2) Material 2: Azúcar

El azúcar ha sido importada de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originaria.

3) Material 3: Colorantes

Los colorantes han sido importados de China, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

Los chocolates sin relleno se clasifican en la subpartida arancelaria 1806.32.

Pasos

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

4

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios en el SA 2002.

6

Evaluar el origen.

Análisis

En el listado del Anexo 4.1 se establece la siguiente exigencia para las mercancías:

“Un cambio a la subpartida 1806.31 a 1806.90 de cualquier otra subpartida.”

La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de seis (6) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías se clasifiquen en una subpartida distinta a la subpartida 1806.32.

En este caso, se utilizan los siguientes materiales no originarios en la producción de las mercancías:

- a) azúcar clasificada en la subpartida arancelaria 1701.99,
- b) cobertura de chocolate clasificada en la subpartida arancelaria 1806.20, y
- c) colorantes clasificados en la subpartida arancelaria 3204.11.

Una vez que se tiene la clasificación de todos los materiales no originarios, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Materiales no originarios		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Azúcar	1701.99	Chocolate sin relleno	1806.32
Cobertura de chocolate	1806.20		
Colorantes	3204.11		

El azúcar se clasifica en la subpartida 1701.99 y la mercancía se clasifica en la subpartida 1806.32, por lo que, existe un cambio de subpartida. Se cumple con la regla.

Pasos**Análisis****6**

Evaluar el origen.

La cobertura de chocolate se clasifica en la subpartida 1806.20 y la mercancía se clasifica en la subpartida 1806.32, por lo que, existe un cambio de subpartida. Se cumple con la regla.

Los colorantes se clasifican en la subpartida 3204.11 y la mercancía se clasifica en la subpartida 1806.32, por lo que, existe un cambio de subpartida. Se cumple con la regla.

**Conclusión**

Existe un cambio de subpartida, ya que los materiales no originarios se clasifican en subpartidas distintas a la subpartida en la que se clasifica la mercancía. En ese sentido, los chocolates sin relleno son originarios en el marco del Acuerdo.



Si no está seguro del cumplimiento de origen de un material, se recomienda que realice el análisis considerando a dicho material como no originario.

Ejemplo 7.3.7

Planteamiento

Una empresa peruana produce preparaciones de maní para exportarlas a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- a) Maní sin tostar importado de Argentina, y
- b) Sal importada de Colombia.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.3.7. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplean diversos materiales, por ello se debe analizar el origen de cada uno de ellos:

1) Material 1: Maní sin tostar

El maní sin tostar es importado de Argentina, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originario.

2) Material 2: Sal

La sal es importada de Colombia, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originaria.

Pasos

Análisis

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

Las preparaciones de maní se clasifican en la subpartida arancelaria 2008.11.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

En el listado del Anexo 4.1 se establece la siguiente exigencia para la mercancía:

"Un cambio a la subpartida 2008.11 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 12.02."

4

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de dos (2) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías se clasifiquen en un capítulo distinto al capítulo 20. Adicionalmente, si se emplean materiales clasificados en la partida 12.02, estos deben ser originarios de Perú o de Estados Unidos.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios en el SA 2002.

En este caso, se utilizan los siguientes materiales no originarios en la producción de las mercancías:

- a) maní sin tostar clasificado en la subpartida arancelaria 1202.20, y
- b) sal clasificada en la subpartida arancelaria 2501.00.

Pasos

Análisis

Una vez que se tiene la clasificación de todos los materiales no originarios, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Materiales no originarios		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Maní sin tostar	1202.20	Preparaciones de maní	2008.11
Sal	2501.00		

Exigencia 1

El maní sin tostar se clasifica en el capítulo 12 y la mercancía se clasifica en el capítulo 20, por lo que, existe un cambio de capítulo. Se cumple con la regla.

La sal se clasifica en el capítulo 25 y la mercancía se clasifica en el capítulo 20, por lo que, existe un cambio de capítulo. Se cumple con la regla.

6

Evaluar el origen.



Sin embargo, aún no es posible indicar que las mercancías son originarias, ya que existe otra exigencia.

Exigencia 2

Adicionalmente, se requiere que los materiales clasificados en la partida 12.02 sean originarios de Perú o Estados Unidos.

Para la producción de las mercancías se emplea maní sin tostar clasificado en la partida 12.02, el cual ha sido importado de Argentina. **No se cumple con la regla.**

Conclusión

Existe un cambio de capítulo, ya que los materiales no originarios se clasifican en un capítulo distinto al capítulo en el que se clasifica la mercancía. Sin embargo, no se cumple con la excepción establecida. Por lo tanto, las preparaciones de maní son no originarias en el marco del Acuerdo.

Ejemplo 7.3.8

Planteamiento

Una empresa produce elásticos en Perú para exportarlos a Estados Unidos.

Para ello, utiliza los siguientes materiales importados de Brasil:

- a) Algodón, e
- b) Hilados elastoméricos.

¿Las mercancías serán originarias?



Ejemplo 7.3.8. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplean dos materiales, por ello se debe analizar el origen de cada uno de ellos:

a) Material 1: Algodón

El algodón ha sido importado de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originario.

b) Material 2: Hilados elastoméricos

Los hilados elastoméricos han sido importados de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

Pasos

Análisis

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

Los elásticos se clasifican en la subpartida arancelaria 6002.40.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

En el listado del Anexo 3-A se establece la siguiente exigencia para las mercancías:

“Un cambio a la partida 60.02 de cualquier otro capítulo.”

4

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de dos (2) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía se clasifiquen en un capítulo distinto al capítulo 60.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios en SA 2002.

En este caso particular, los dos (2) materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía son:

- a) algodón clasificado en la subpartida arancelaria 5201.00, e
- b) hilados elastoméricos clasificados en la subpartida arancelaria 5402.49.

Pasos**Análisis**

Una vez que se tiene la clasificación arancelaria de los materiales no originarios, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Materiales no originarios		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Algodón	5201.00	Elástico	6002.40
Hilados elastoméricos	5402.49		

El algodón se clasifica en el capítulo 52 y la mercancía se clasifica en el capítulo 60, por lo que, existe un cambio de capítulo. Se cumple con la regla.

Los hilados elastoméricos se clasifican en el capítulo 54 y la mercancía se clasifica en el capítulo 60, por lo que, existe un cambio de capítulo. Se cumple con la regla.

6

Evaluar el origen.

**Conclusión**

Existe un cambio de capítulo, ya que todos los materiales no originarios se clasifican en capítulos distintos al capítulo en el que se clasifica la mercancía. En ese sentido, los elásticos son originarios en el marco del Acuerdo.

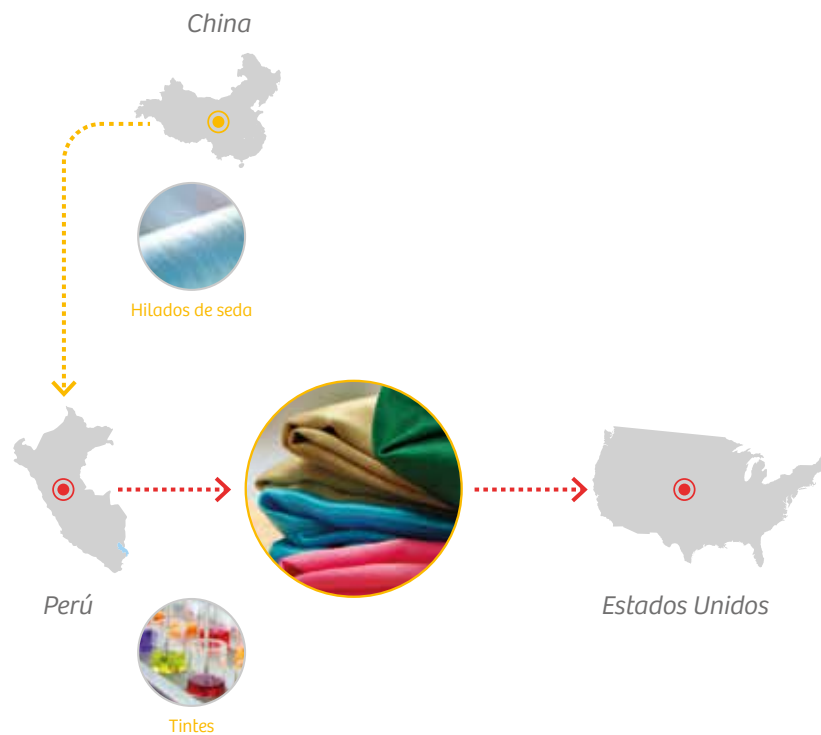
Ejemplo 7.3.9

Planteamiento

Una empresa peruana produce tejidos de seda para exportarlos a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- a) Hilados de seda importados de China, y
- b) Tintes originarios de Perú.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.3.9. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplean dos materiales, por ello se debe analizar el origen de cada uno de ellos:

a) Material 1: Hilados de seda

Los hilados de seda han sido importados de China, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

b) Material 2: Tintes

En el enunciado del ejemplo se especifica que los tintes son originarios de Perú.

Pasos

Análisis

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

Los tejidos de seda se clasifican en la subpartida arancelaria 5007.90.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

En el listado del Anexo 3-A se establece la siguiente exigencia para las mercancías:

"Un cambio a la partida 50.07 de cualquier otra partida."

4

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de cuatro (4) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías se clasifiquen en una partida distinta a la partida 50.07.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios.

En este caso particular, se emplea un material no originario: hilados de seda, los cuales se clasifican en la subpartida arancelaria 5004.00.

Pasos

Análisis

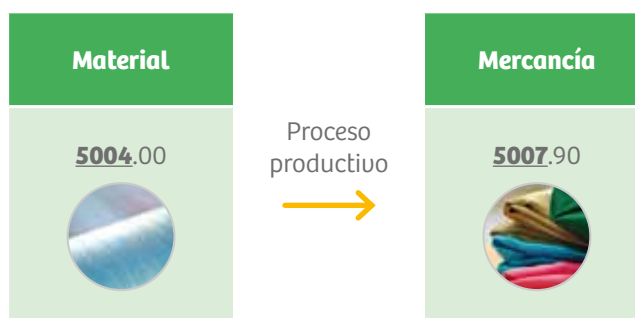
Una vez que se tiene la clasificación del material no originario, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Material no originario		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Hilado de seda	5004.00	Tejidos de seda	5007.90

6

Evaluar el origen.

El hilado de seda se clasifica en la partida 50.04 y la mercancía se clasifica en la partida 50.07, por lo que, existe un cambio de partida. Se cumple con la regla.



Conclusión

Existe un cambio de partida, ya que el material no originario se clasifica en una partida distinta a la partida en la que se clasifica la mercancía. En ese sentido, los tejidos de seda son originarios en el marco del Acuerdo.



f) Valor de Contenido Regional (VCR)

i. Definición

1



En el Acuerdo se establecen tres (3) métodos para calcular el VCR:

- El método de aumento de valor (materiales originarios).
- El método de reducción de valor (materiales no originarios).
- El método de costo neto (para el sector automotor/materiales no originarios).

2



El cálculo del VCR se realiza tomando en consideración:

- el valor ajustado de la mercancía,
- el valor CIF de los materiales no originarios, y
- el valor de los materiales originarios, según corresponda.

Las fórmulas de los 3 métodos son las siguientes:

1. Método de aumento del valor:



$$\frac{\text{Valor de los materiales originarios}}{\text{Valor ajustado de la mercancía}} \times 100$$

2. Método de reducción del valor:



$$\frac{\text{Valor ajustado de la mercancía} - \text{Valor de los materiales no originarios}}{\text{Valor ajustado de la mercancía}} \times 100$$

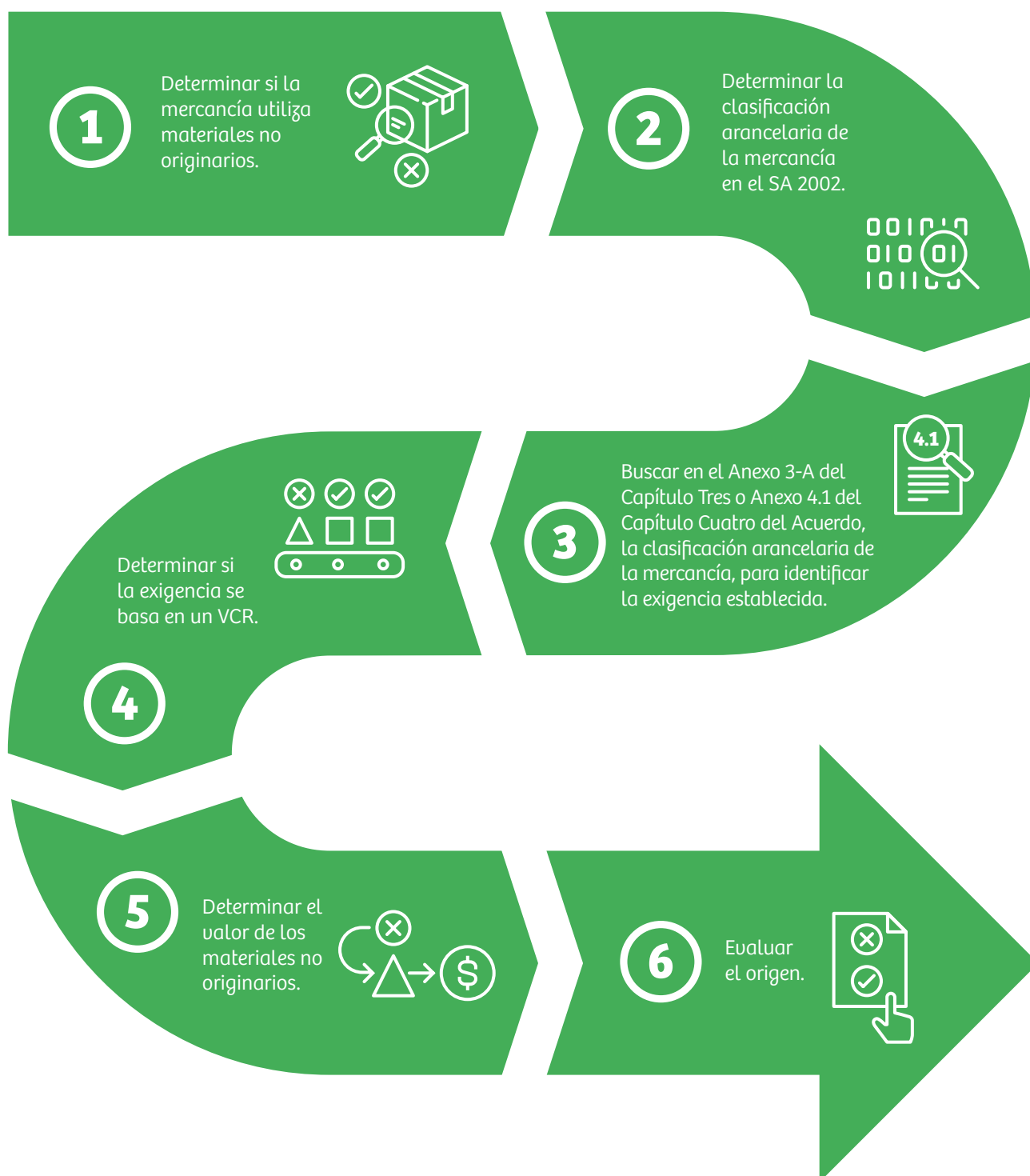
3. Método del costo neto:



$$\frac{\text{Costo neto de la mercancía} - \text{Valor de los materiales no originarios}}{\text{Costo neto de la mercancía}} \times 100$$

ii. Metodología de evaluación

Para determinar cuál es el criterio a aplicar y posteriormente analizarlo, se debe seguir consecutivamente los pasos señalados en el siguiente gráfico:



iii. Ejemplo

Las clasificaciones arancelarias, materiales y procesos productivos utilizados para el siguiente ejemplo se han utilizado con fines didácticos.

Ejemplo 7.3.10

Planteamiento

Una empresa exporta residuos de cobre a Estados Unidos, cuyo valor ajustado unitario es de US\$ 20. Los residuos se obtienen producto del proceso de manufactura de ánodos de cobre importados de Chile, cuyo valor CIF unitario es de US\$ 9.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.3.10. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

Análisis

La mercancía se obtiene a partir de: ánodos de cobre, los cuales son importados de Chile, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

Los residuos de cobre se clasifican en la subpartida arancelaria 7404.00.

Pasos

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

4

Determinar si la exigencia se basa en un VCR.

5

Determinar el valor de los materiales no originarios.

6

Evaluar el origen.

Análisis

En el listado del Anexo 4.1 se establece la siguiente exigencia para las mercancías:

“No se requiere un cambio de clasificación arancelaria, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a:

(a) 35 por ciento bajo el método de aumento del valor, o

(b) 45 por ciento bajo el método de reducción del valor.”

La exigencia se basa en un valor de contenido regional, como resultado de la aplicación del método de aumento de valor o del método de reducción de valor.

En este caso particular, se emplea un material no originario por lo que se aplicará el método de reducción de valor: los ánodos de cobre, cuyo valor CIF unitario es de US\$ 9.

La fórmula a utilizar es la siguiente:

$$VCR = \frac{VA - VMN}{VA} \times 100 \geq 45\%$$

Donde:

VA: Valor de las mercancías ajustado sobre la base FOB.

VMN: Valor CIF de todos los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía.

$$VCR = \frac{20 - 9}{20} \times 100\% = 55\%$$

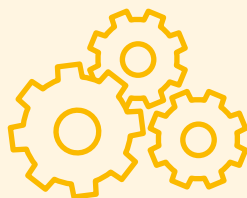
Conclusión

Se cumple con la regla, pues el VCR es mayor al 45% bajo el método de reducción de valor. Los residuos de cobre son originarios en el marco del Acuerdo.

Dado que la mercancía califica como originaria bajo el método de reducción de valor, no es necesario que se evalúe el método de aumento de valor.

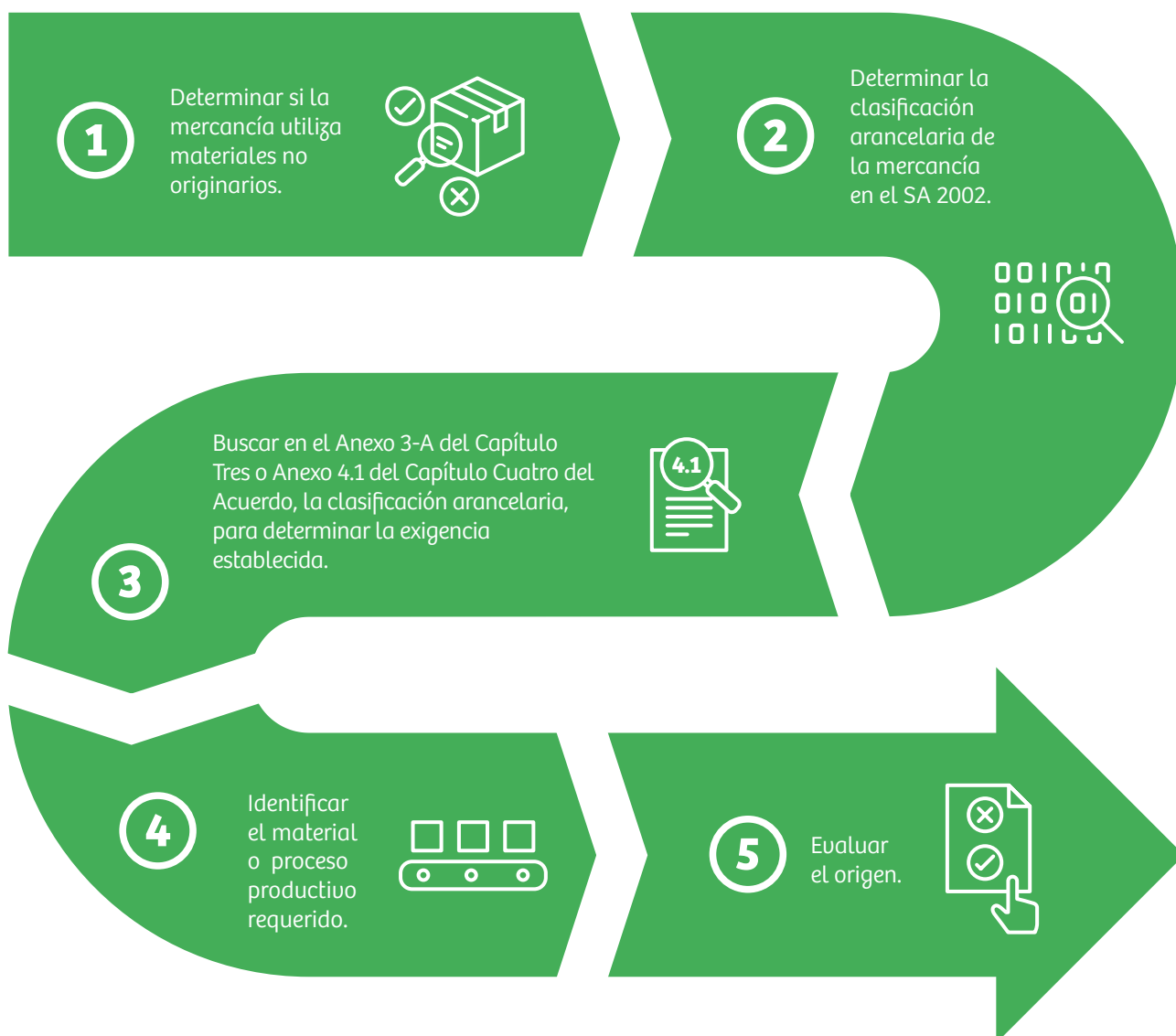
g) Requisitos técnicos o de proceso productivo

i. Definición



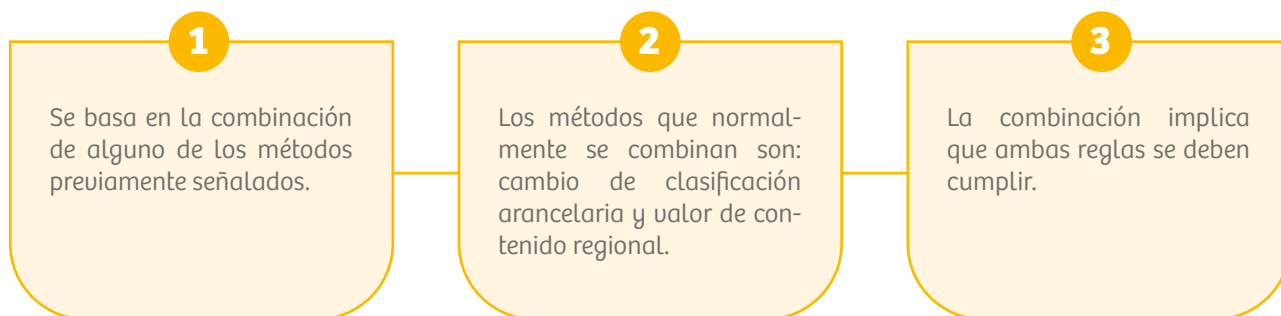
Este criterio requiere que se utilice un determinado material o que determinado proceso productivo se lleve a cabo en el territorio de Perú o de Estados Unidos.

ii. Metodología de evaluación



h) Combinación de los anteriores

i. Definición



ii. Ejemplo

Las clasificaciones arancelarias, materiales y procesos productivos utilizados para el siguiente ejemplo se han utilizado con fines didácticos.

Ejemplo 7.3.11

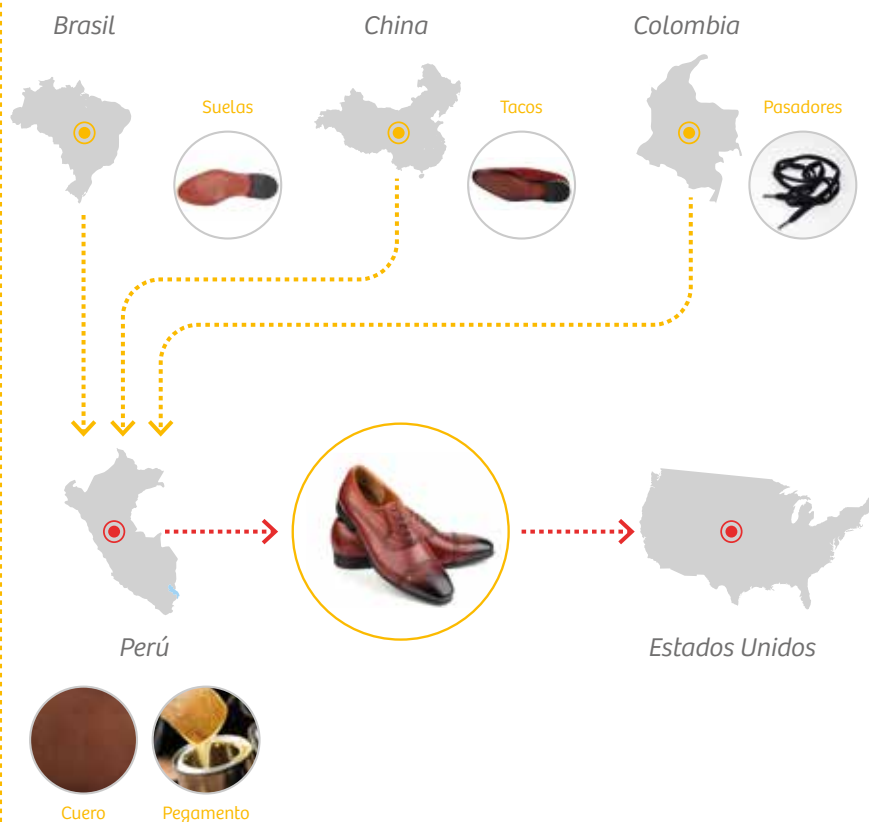
Planteamiento

Una empresa produce calzado de cuero para adultos en el Perú para exportarlo a Estados Unidos, cuyo valor ajustado unitario es de US\$ 25.

Para ello, emplea los siguientes materiales:

- Suelas importadas de Brasil, cuyo valor CIF unitario es de US\$ 2.5,
- Tacos importados de China, cuyo valor CIF unitario es de US\$ 0.3,
- Pasadores importados de Colombia, cuyo valor CIF unitario es de US\$ 2.5,
- Cuero originario de Perú, cuyo valor ajustado unitario es de US\$ 6, y
- Pegamento originario de Perú, cuyo valor ajustado unitario es de US\$ 0.005.

¿La mercancía será originaria?



Ejemplo 7.3.11. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

Análisis

En la producción de la mercancía se emplean varios materiales, cuyo origen debe ser analizado:

1) Material 1: Suelas

Las suelas son importadas de Brasil, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

2) Material 2: Tacos

Los tacos son importados de China, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

3) Material 3: Pasadores

Los pasadores son importados de Colombia, país no Parte del Acuerdo, por lo que califican como no originarios.

4) Material 4: Cuero

En el enunciado del ejemplo se especifica que el cuero es originario de Perú.

5) Material 5: Pegamento

En el enunciado del ejemplo, se especifica que el pegamento es originario de Perú.

El calzado de cuero para adultos se clasifica en la subpartida arancelaria 6403.99.

En el listado del Anexo 4.1 se establece la siguiente exigencia para la mercancía:

*"Un cambio a la subpartida 6401.10 o 6401.91 o fracción arancelaria 6401.92.aa, 6401.99.aa, 6401.99.bb, 6401.99.cc, 6402.30.aa, 6402.30.bb, 6402.30.cc, 6402.91.aa, 6402.91.bb, 6402.91.cc, 6402.99.aa, 6402.99.bb, 6402.99.cc, 6404.11.aa, o 6404.19.aa de cualquier otra partida fuera de la partida 64.01 a 64.05, excepto de la subpartida 6406.10, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 55 por ciento bajo el método de aumento del valor; o
Un cambio a todas las demás mercancías de la partida 64.01 a 64.05 de cualquier otra subpartida, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 20 por ciento bajo el método de aumento del valor."*

Pasos

4

Determinar los criterios en los que se basa la exigencia establecida.

5

Determinar la clasificación arancelaria y demás información necesaria de los materiales.

6

Evaluar el origen.

Análisis

Tomando en cuenta la clasificación del calzado de cuero, se aplicaría la regla de las demás mercancías:

La exigencia indica en su redacción la siguiente frase:

“Un cambio a todas las demás mercancías de la partida 64.01 a 64.05 de cualquier otra subpartida, siempre que se cumpla con un valor de contenido regional no menor a 20 por ciento bajo el método de aumento del valor.”.

En ese sentido, la regla se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de seis (6) dígitos y en el cumplimiento de un VCR igual o mayor al 20 por ciento, como resultado de la aplicación del método de aumento del valor.

En este caso, los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía son los siguientes:

- a) suelas clasificadas en la subpartida arancelaria 6406.20,
- b) tacones clasificados en la subpartida arancelaria 6406.20, y
- c) pasadores clasificados en la subpartida arancelaria 5609.00.

Los materiales originarios utilizados en la producción de la mercancía son los siguientes:

- a) cuero, cuyo valor ajustado unitario es de US\$ 6, y
- b) pegamento, cuyo valor ajustado unitario es de US\$ 0.005.

Una vez que se tiene la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Materiales no originarios		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Suelas	6406.20	Calzado de cuero para hombres adultos	6403.99
Tacones	6406.20		
Pasadores	5609.00		

Exigencia 1

Cambio de clasificación arancelaria

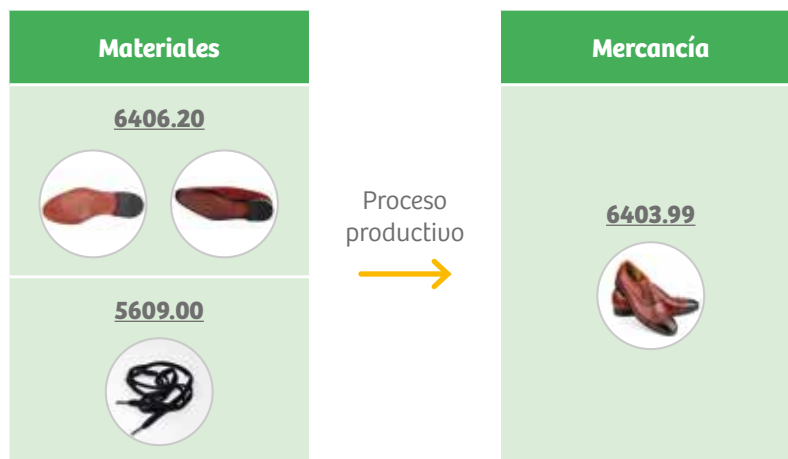
Las suelas se clasifican en la subpartida 6406.20 y la mercancía se clasifica en la subpartida 6403.99, por lo que, existe un cambio de subpartida. Se cumple con la regla.

Los tacones se clasifican en la subpartida 6406.20 y la mercancía se clasifica en la subpartida 6403.99, por lo que, existe un cambio de subpartida. Se cumple con la regla.

Pasos

Análisis

Los pasadores se clasifican en la subpartida 5609.00 y la mercancía se clasifica en la subpartida 6403.99, por lo que, existe un cambio de subpartida. Se cumple con la regla.



Sin embargo, aún no es posible indicar que la mercancía es originaria, ya que existe otra exigencia.

6

Evaluar el origen.

Exigencia 2**Valor de Contenido Regional**

Adicionalmente, se requiere cumplir con un valor de contenido regional igual o mayor al 20 por ciento, como resultado de la aplicación del método de aumento del valor.

La fórmula a utilizar es la siguiente:

$$VCR = \frac{VMO - VMN}{VA} \times 100 \geq 20\%$$

Donde:

VA: Valor ajustado de la mercancía.

VMO: Valor de los materiales originarios utilizados en la producción de la mercancía.

Así, se calcula cuánto representa el valor de los materiales originarios con relación a la mercancía:

$$VCR = \frac{6 + 0.005}{25} \times 100\% = 24.02\%$$

Se cumple con la regla, pues el VCR es mayor al 20% del valor de la mercancía.

Conclusión

Se cumple con las exigencias de cambio de clasificación arancelaria y valor de contenido regional. En ese sentido, el calzado de cuero para adultos es originario en el marco del Acuerdo.

Ejemplo 7.3.12

Planteamiento

Una empresa peruana produce ponchos para hombre, para exportarlos a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- Tejidos de algodón originarios de Perú,
- Hilo de coser importado de China

La mercancía es cosida en el territorio del Perú.

¿Las mercancías serán originarias?



Ejemplo 7.3.12. Solución

Pasos

1

Determinar si la mercancía utiliza materiales no originarios.

2

Determinar la clasificación arancelaria de la mercancía en el SA 2002.

3

Buscar en el Anexo 3-A del Capítulo Tres o Anexo 4.1 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, la clasificación arancelaria de la mercancía para identificar la exigencia establecida.

Análisis

Para la producción de la mercancía se emplean dos materiales, por ello se debe analizar el origen de cada uno de ellos:

a) Material 1: Tejidos de algodón

En el enunciado del ejemplo, se especifica que los tejidos de algodón son originarios de Perú.

b) Material 2: Hilo de coser

El hilo de coser ha sido importado de China, país no Parte del Acuerdo, por lo que califica como no originario.

Los ponchos para hombre se clasifican en la subpartida arancelaria 6101.20.

En el listado del Anexo 3-A se establece la siguiente exigencia para las mercancías:

“Un cambio a la subpartida 6101.10 a 6101.30 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.01 a 54.02, la subpartida 5403.20, 5403.33 a 5403.39, 5403.42 a la partida 54.08, la partida 55.08 a 55.16 ó 60.01 a 60.06, siempre que:
(a) la mercancía esté cortada o tejida a forma, o ambos, y cosida o de otra manera ensamblada en territorio de una o más de las Partes, y
(b) cualquier material de forro visible contenido en la prenda deberá satisfacer los requisitos de la Regla de Capítulo 1 del Capítulo 61.”

Pasos**Análisis****4**

Determinar si la exigencia se basa en cambios de clasificación arancelaria.

La exigencia se basa en un salto de clasificación arancelaria a nivel de dos (2) dígitos. Es decir, para cumplir con esta regla se requiere que todos los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías se clasifiquen en un capítulo distinto al capítulo 61.

Adicionalmente, presenta una excepción, es decir, si se emplean materiales clasificados en las partidas 51.06, 51.07, 51.08, 51.09, 51.10, 51.11, 51.12, 51.13, 52.04, 52.05, 52.06, 52.07, 52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 52.12, 53.07, 53.08, 53.10, 53.11, 54.01, 54.02, subpartida 5403.20, 5403.33, 5403.39, 5403.42, 5403.49, 54.04, 54.05, 54.06, 54.07, 54.08, partida 55.08, 55.09, 55.10, 55.11, 55.12, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 o 60.01, 60.02, 60.03, 60.04, 60.05 o 60.06, estos deben ser originarios de Perú o de Estados Unidos.

Asimismo, se requiere que las mercancías hayan sido cortadas o tejidas a forma, y cosidas o de otra manera ensambladas en el territorio de Estados Unidos o de Perú.

Finalmente, se requiere que si se la mercancía tiene algún forro visible, este deberá cumplir con las exigencias establecidas en la Regla de Capítulo 1 del Capítulo 61.

5

Determinar la clasificación arancelaria de todos los materiales no originarios.

En este caso particular, se emplea el siguiente material no originarios: Hilo de coser, clasificado en la subpartida arancelaria 5401.10.

6

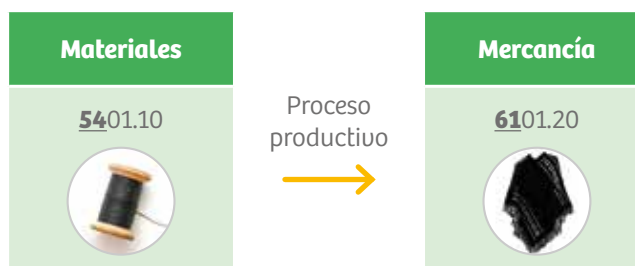
Evaluar el origen.

Una vez que se tiene la clasificación de los materiales no originarios, se procede a evaluar el origen de la mercancía:

Material no originario		Mercancía	
Descripción	Clasificación	Descripción	Clasificación
Hilo de coser	5401.10	Ponchos para hombre	6101.20

Exigencia 1**Cambio de clasificación arancelaria**

El material hilo de coser se clasifica en el capítulo 54 y la mercancía se clasifica en el capítulo 61, por lo que, existe un cambio de capítulo. Se cumple con la regla.



Pasos

Análisis

6

Evaluar el origen.

Exigencia 2

Excepciones

Para la producción de las mercancías se emplea hilo de coser clasificado en la partida 54.01, el cual ha sido importado de China, país no Parte del Acuerdo. **No se cumple con la regla.**

Exigencia 3

Proceso productivo

De acuerdo al enunciado del ejemplo, las mercancías son cosidas dentro del territorio de Perú. Se cumple con la regla.

Conclusión

Se cumple con las exigencias de cambio de clasificación arancelaria y proceso productivo; sin embargo, no se cumple con las excepciones. Por lo tanto, los ponchos para hombre son no originarios en el marco del Acuerdo.

i) Reglas de Capítulo para el sector textil y del vestido (Capítulos 61, 62 y 63)

1) El análisis de estas exigencias debe complementar a aquellas exigencias establecidas a nivel de subpartida o grupo de subpartidas.

2) Las notas de capítulo están asignadas de la siguiente manera:

- a) Prendas y Complementos (accesorios) de Vestir, de Punto (Capítulos 61 y 62): Reglas de Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5.
- b) Los demás artículos textiles confeccionados, Juegos, Prendería y Trapos (Capítulo 63): Reglas de Capítulo 1 y 2.

i. Prendas y Complementos (accesorios) de Vestir, de Punto

Regla de Capítulo 1: Cuando el REO lo indique, para que una prenda de vestir que emplee forro visible sea originaria, el material de ese forro deberá cumplir con la exigencia de hilado en adelante (*).

Regla de Capítulo 2: Las exigencias de cambio de clasificación arancelaria y los requisitos técnicos se aplicarán sobre el componente que determina la clasificación arancelaria de la prenda de vestir.

* La exigencia de “hilado en adelante” implica que, para que una mercancía sea considerada originaria en el marco del Acuerdo, el hilado empleado en su elaboración deberá ser producido dentro del territorio de Perú o de Estados Unidos, así como sus subsiguientes etapas productivas.

Regla de Capítulo 3: Para que una prenda de vestir, que contenga tejidos de la subpartida 5806.20 o partida 60.02, sea originaria, dichos tejidos deben ser elaborados a partir de hilados y acabados en el territorio de Perú o de Estados Unidos.

Regla de Capítulo 4: Para que una prenda de vestir, que contenga hilo de coser de la partida 52.04 o 54.01, sea originaria, el hilo debe ser formado y acabado en el territorio de Perú o de Estados Unidos.

Regla de Capítulo 5: Para que una prenda de vestir que contenga bolsillos sea originaria, el tejido del bolsillo debe ser elaborado en el territorio de Perú o Estados Unidos a partir de hilado totalmente formado en el territorio de Perú o de Estados Unidos.

ii. Demás artículos textiles

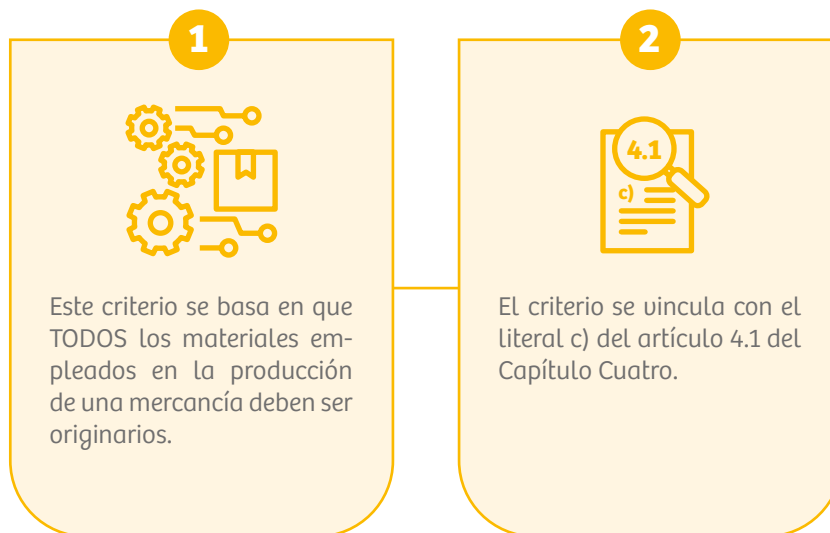
Regla de Capítulo 1: Las exigencias de cambio de clasificación arancelaria y los requisitos técnicos se aplicarán sobre el componente que determina la clasificación arancelaria de la mercancía.

Regla de Capítulo 2: Para que una prenda de vestir, que contenga hilo de coser de la partida 52.04 o 54.01, sea originaria, dicho hilo debe ser formado y acabado en el territorio de Perú o de Estados Unidos.



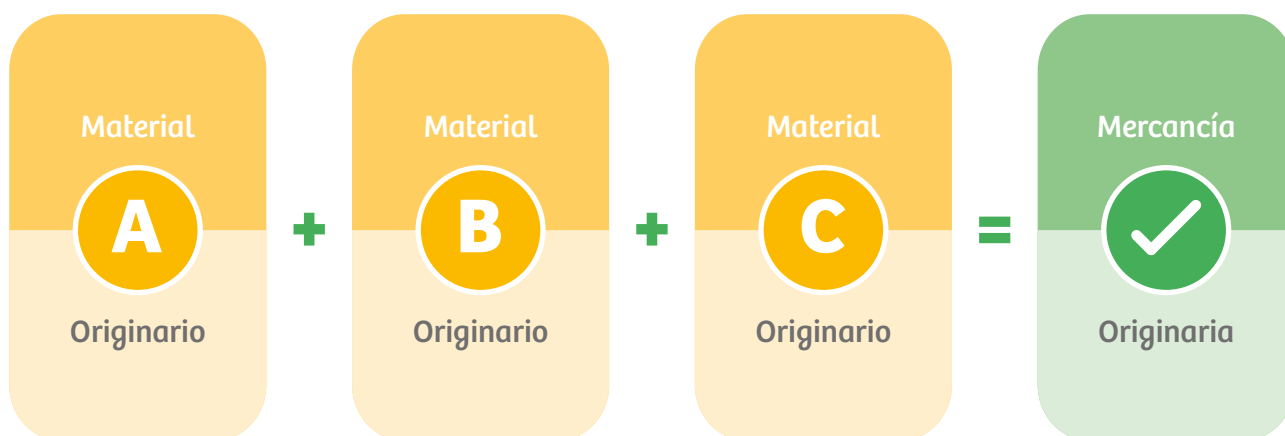
7.4. Criterio de calificación de origen para mercancías que emplean exclusivamente materiales originarios

a) Definición

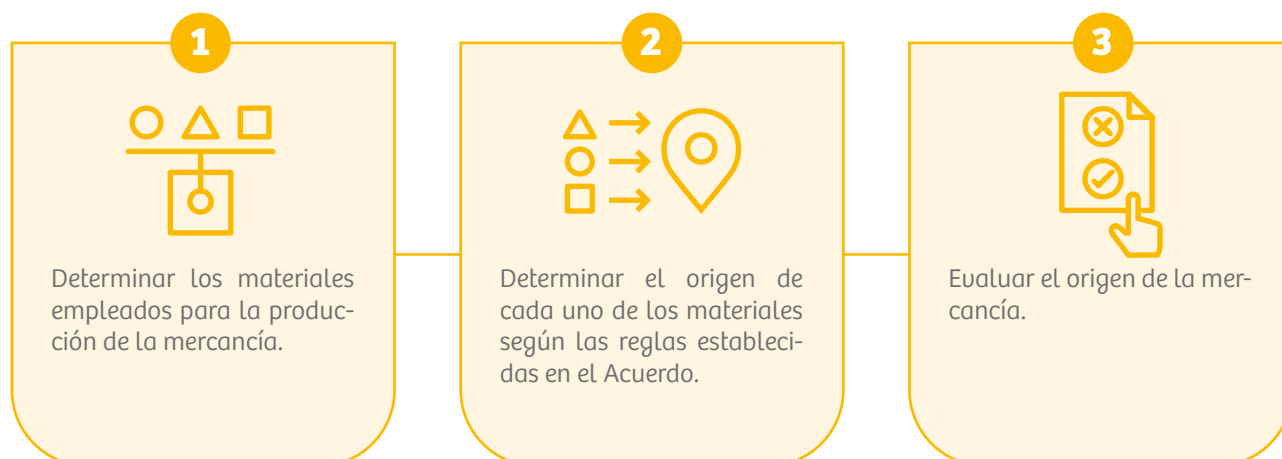


b) Metodología de evaluación

Se requiere que **TODOS** los materiales empleados en la producción de la mercancía sean originarios. Si esto sucede, entonces la mercancía será originaria:



Para la evaluación del origen de los materiales se deben seguir los siguientes pasos:



c) Ejemplo

Las clasificaciones arancelarias, materiales y procesos productivos utilizados para el siguiente ejemplo se han utilizado con fines didácticos.

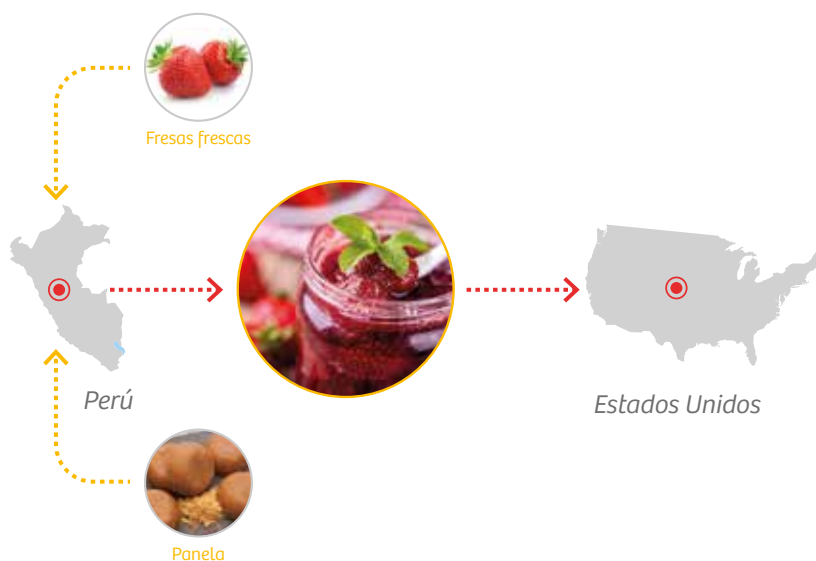
Ejemplo 7.4.1

Planteamiento

Una empresa peruana produce jalea de fresa para exportarla a Estados Unidos. Para ello, utiliza los siguientes materiales:

- Fresas frescas cosechadas en el territorio de Perú, y
- Panela originaria de Perú.

¿La jalea de fresa será originaria?



Ejemplo 7.4.1. Solución

Pasos

1

Determinar los materiales empleados para la producción de la mercancía.

Análisis

Para la producción de la jalea de fresa se emplean los siguientes materiales:

- fresas frescas, y
- panela.

Pasos

Análisis

Se debe de analizar el origen de cada uno de los materiales:

a) Material 1: Fresas frescas

A fin de determinar el origen de los materiales, se procederá con el análisis según el criterio de totalmente obtenido:

Pasos	Análisis
Paso 1: Determinar si los materiales son procedentes de los reinos animal, vegetal o mineral y si son exportados casi en su estado natural.	Como los materiales en cuestión son fresas frescas, frutas que se cosechan de una planta y no sufren mayor proceso productivo, por lo que es posible establecer que se encuentran cerca a su estado natural. Por ello, se procede a analizar el origen a través del criterio de totalmente obtenido.
Paso 2: Buscar en el listado del artículo 4.23 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, el material y su respectiva exigencia.	El literal (a) establece lo siguiente: <i>“(a) plantas y productos de plantas cosechados o recolectados en el territorio de una o más de las Partes;”</i> Este literal exige que para que las plantas y los productos de plantas sean considerados originarios, estos deben haber sido cosechados o recolectados en el territorio de Perú o de Estados Unidos.
Paso 3: Determinar si el proceso para obtener la mercancía cumple con lo señalado en dicho listado.	Las fresas son productos de plantas. En ese sentido, la condición para que sean originarias en el marco del Acuerdo implica que hayan sido cosechadas o recolectadas en el territorio de Perú o de Estados Unidos. Por lo tanto, como las fresas frescas han sido cosechadas en el territorio peruano, son originarias en el marco del Acuerdo.

b) Material 2: Panela

Según el enunciado del ejemplo, la panela es originaria de Perú en el marco del Acuerdo.

2

Determinar el origen de cada uno de los materiales, según las reglas establecidas en el Acuerdo.

3

Evaluar el origen de la mercancía.

Como todos los materiales empleados en la producción de la mercancía son originarios, la jalea de fresa es originaria en el marco del Acuerdo.

8. Principios de origen



8.1. Juegos o surtidos

a) Definición

- 1 Principio que se aplica a una mercancía que se encuentra conformada por un conjunto de mercancías, las cuales se agregan con un fin o propósito específico.
- 2 El criterio para que un juego o surtido sea originario requiere que cada una de las mercancías que conforman dicho juego o surtido sean originarias.
- 3 Son considerados juegos o surtidos:
 - a) Mercancías compuestas de por lo menos dos artículos diferentes, que pueden clasificarse en subpartidas distintas,
 - b) Productos presentados juntos para satisfacer una necesidad, y
 - c) Productos acondicionados para venderse directamente, sin tener que volver a ser reacondicionados.
- 4 Para evaluar el origen del juego o surtido, se debe analizar cada una de las mercancías que lo conforman de manera independiente.

b) Excepciones

De acuerdo al numeral 2 del artículo 4.9 del Capítulo Cuatro del Acuerdo, es posible que el juego o surtido que esté compuesto por mercancías no originarias sea considerado como originario, siempre que el valor de todas las mercancías no originarias que lo componen no exceda el 15% del valor ajustado del juego o surtido.

c) Aplicación para el sector textil y del vestido

De acuerdo al numeral 10 del artículo 3.3 del Capítulo Tres del Acuerdo, es posible que las mercancías textiles o del vestido que conforman el juego sean no originarias siempre que el valor CIF de dichas mercancías no originarias no supere el 10% del valor ajustado del juego o surtido.



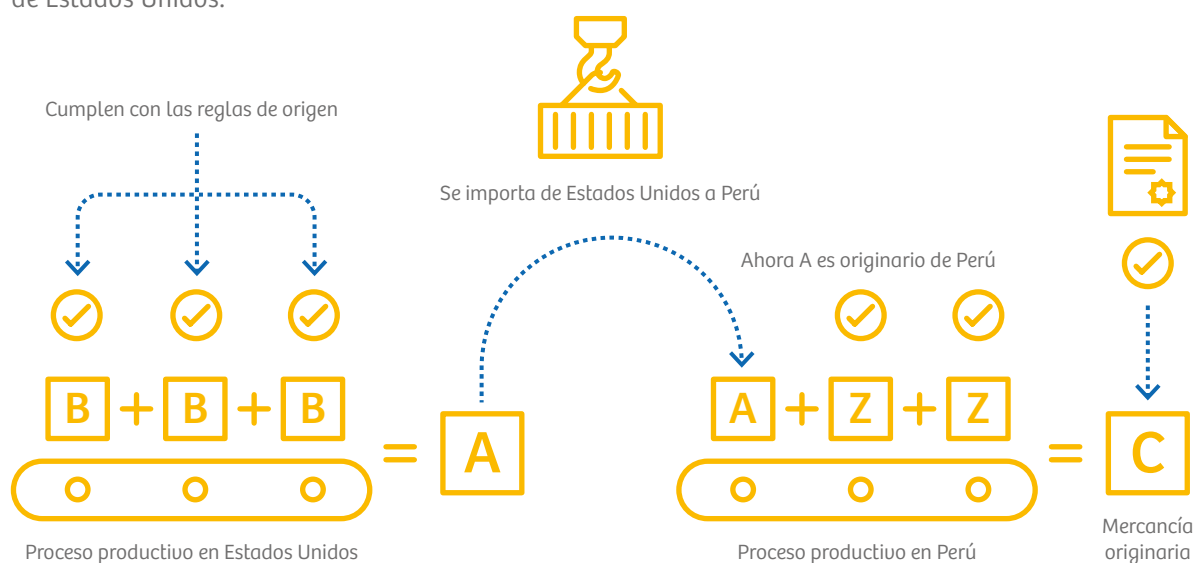
d) Metodología de evaluación



8.2. Acumulación de origen

a) Definición

- 1 En el Acuerdo se establece la acumulación de materiales y la acumulación de procesos.
- 2 La acumulación de materiales establece que los materiales originarios de Estados Unidos, incorporados en una mercancía en el territorio de Perú, serán considerados originarios de Perú. De la misma forma, los materiales originarios de Perú, incorporados en el territorio de Estados Unidos, serán considerados originarios de Estados Unidos.



a) Definición

- ### **b) Aplicación para el sector textil y del vestido**

- ### c) Metodología de evaluación



9. Lista de escaso abasto



- 1 Es una flexibilidad para el cumplimiento de origen de las mercancías del sector textil y vestido, cuando existen situaciones de desabastecimiento de un material.
- 2 Un material incluido en la Lista de Escaso Abasto se considerará originario, siempre que su descripción coincida con lo establecido en la mencionada lista.
- 3 Permite que una de las Partes solicite una dispensa para el uso de materiales no originarios clasificados en los capítulos 50 al 60 empleados en la producción de una mercancía clasificada en el capítulo 42, 50 al 63 y 94, cuyo uso sea requerido para cumplir con la regla de origen respectiva y se encuentren en situaciones de desabastecimiento.
- 4 La lista se encuentra en el Anexo 3-B del Capítulo Tres del Acuerdo, así como en el Anexo 2 del presente manual.

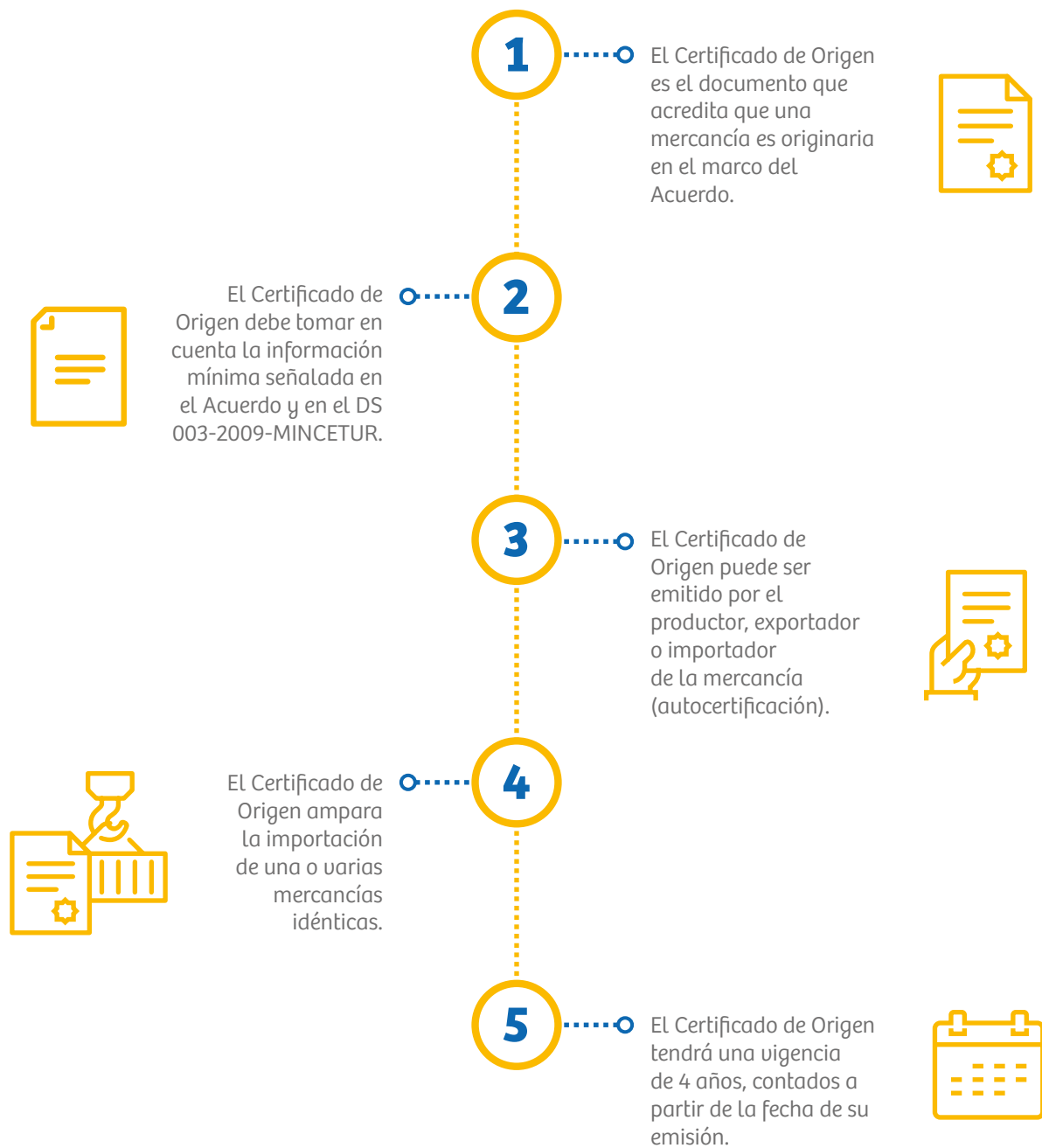




10. Criterios para la emisión de la certificación de origen



10.1. Certificación de origen



El formato (referencial) del Certificado de Origen puede ser encontrado en el siguiente link:
https://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/En_Vigencia/EEUU/Documentos/docs/APC_Peru-USA_CO_Exportaciones_dePeru_aUSA_FORMATO.doc

10.2. Diligenciamiento del Certificado de Origen

a) Campo N° 1: Datos del importador

i Definición

Se deben indicar los siguientes datos del importador de la(s) mercancía(s): razón social, dirección (incluye país), número de teléfono y correo electrónico.



ii Ejemplo

1. Importer's legal name, address, telephone and e-mail: Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del importador

Abercrombie Inc
512 Street, NY-USA
management@abercrombie.com

b) Campo N° 2: Datos del exportador

i Definición

Se deben indicar los siguientes datos del exportador de la(s) mercancía(s): razón social, dirección (incluye país), número de teléfono y correo electrónico.



ii Ejemplo

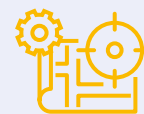
2. Exporter's legal name, address, telephone and e-mail: Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del exportador:

María SAC
Calle Las Limas 866, Santiago de Surco, Lima-Perú
987654312
gerencia@mariasac.com

c) Campo N° 3: Datos del productor

i Definición

Se deben indicar los siguientes datos del productor de la(s) mercancía(s): razón social, dirección (incluye país), número de teléfono y correo electrónico.



ii Ejemplo

3. Producer's legal name, address, telephone and e-mail: Razón social, dirección, teléfono y correo electrónico del productor:

María SAC
Calle Las Limas 866, Santiago de Surco, Lima-Perú
987654312
gerencia@mariasac.com

d) Campo N° 4: Periodo de cobertura de Certificado de Origen

i Definición

Si el Certificado de Origen ampara múltiples embarques de mercancías idénticas, se debe indicar el período que cubre (máximo 12 meses), incluyendo fecha de inicio y fecha final.



ii Ejemplo

4. Blanket Period: / Período que cubre:

From: / Desde: 01/01/2022
To: / Hasta: 07/08/2022

e) Campo N° 5: Descripción de la mercancía

i) Definición

Se debe indicar la descripción de la(s) mercancía(s), la cual debe concordar con la descripción del campo vinculado a la clasificación arancelaria en nomenclatura SA 2002, así como con la descripción de la mercancía de la factura comercial.



ii) Ejemplo

5. Description of good: / Descripción de la Mercancía: Abrigos de pelo fino de alpaca para mujeres.

f) Campo N° 6: Clasificación arancelaria

i) Definición

Se debe indicar la clasificación arancelaria en el SA 2002 de la(s) mercancía(s).



ii) Ejemplo

6. Tariff Classification: / Clasificación Arancelaria: 6202.20



g) Campo N° 7: Criterio preferencial

i Definición

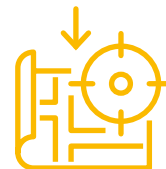


Los criterios serán consignados de la siguiente manera:

- Si el criterio es "totalmente obtenido", se debe consignar "4.1 (a)",
- Si el criterio es un REO, se debe consignar "4.1 (b)", y
- Si el criterio es "materiales originarios", se debe consignar "4.1 (c)".



Se debe indicar el criterio de origen establecido en el Acuerdo, con la el cual cumple origen cada una de las mercancías originarias amparadas por el Certificado de Origen.



ii Ejemplo

7. Preference Criterion: / Criterio preferencial: 4.1 (b)

h) Campo N° 8: Número de factura

i Definición

Se debe indicar la factura comercial que ampara todas las mercancías cubiertas por el Certificado de Origen.



ii Ejemplo

8. Factura Comercial: F566-100

i) Campo N° 9: País de origen

i Definición

Se debe indicar Perú.



ii Ejemplo

9. Country of Origin: / País de Origen: Perú

j) Campo N° 10: Declaración Jurada de Origen

Este campo debe ser completado, firmado y fechado por el emisor del Certificado de Origen. La fecha debe ser aquella en la que el Certificado de Origen haya sido completado y firmado.



I certify that:

- The Information on this document is true and accurate and I assume the responsibility for proving such representations. I understand that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document;
- I agree to maintain, and present upon request, documentation necessary to support this certification, and to inform, in writing, all persons to whom the Certificate was given of any changes that could affect the accuracy or validity of this certification;

Yo certifico que:

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que soy responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o con relación al presente documento;
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido de la presente certificación, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo;

- The goods originated in the territory of one or more of the Parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the United States-Peru Trade Promotion Agreement. There has been no further production or any other operation outside the territories of the parties, other than unloading, reloading, or any other operations necessary to preserve the good, and goods have remained under customs control;

- This certification consists of _____ pages, including all attachments.

Authorized Signature: / Firma autorizada:

Name: / Nombre:

Date: / Fecha:

- Las mercancías son originarias del territorio de una o ambas Partes y cumplen con todos los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. No ha habido otro procesamiento ulterior o ninguna otra operación fuera de los territorios de las Partes, con excepción de la descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en buenas condiciones, y las mercancías han permanecido bajo control aduanero;

- Esta certificación se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos.

Enterprise: / Empresa:

Title: / Cargo:

Telephone: / Teléfono:

Fax: / Fax:

k) Campo N° 11: Observaciones:

i Definición

Se puede indicar información adicional que la persona que emite el Certificado de Origen considere relevante en materia de origen y que no se encuentre especificada en otro campo.



ii Ejemplo

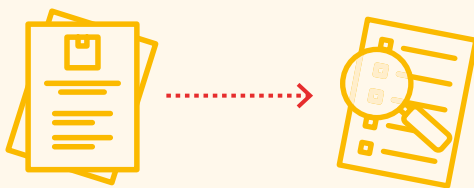
11. Remarks: / Observaciones:

Resolución Anticipada N° K82495
Emitida por la US CBP el 23 de marzo del 2019

11. Anexos



11.1. Anexo 1

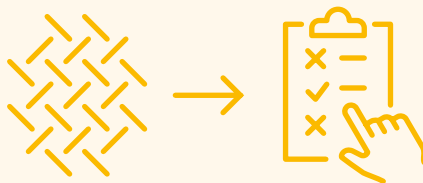


Listado de mercancías totalmente obtenidas

Mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio de una o más de las Partes significa:

- a) plantas y productos de plantas cosechados o recolectados en el territorio de una o más de las Partes;
- b) animales vivos nacidos y criados en el territorio de una o más de las Partes;
- c) mercancías obtenidas de animales vivos en el territorio de una o más de las Partes;
- d) mercancías obtenidas de la caza, captura con trampas, pesca o acuicultura realizada en el territorio de una o más de las Partes;
- e) minerales y otros recursos naturales no incluidos en los subpárrafos (a) al (d) extraídos o tomados del territorio de una o más de las Partes;
- f) peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidas del mar, del fondo o del subsuelo marino, fuera del territorio de una o más de las Partes, por barcos registrados o matriculados por una Parte y enarbolan su bandera;
- g) mercancías producidas a bordo de barcos fábrica a partir de las mercancías identificadas en el subpárrafo (f), siempre que tales barcos fábrica estén registrados o matriculados por esa Parte y enarbolan su bandera;
- h) mercancías obtenidas del fondo o del subsuelo marino fuera de las aguas territoriales por una Parte o una persona de una Parte, siempre que una parte tenga derechos para explotar dicho fondo o subsuelo marino;
- i) mercancías obtenidas del espacio extraterrestre, siempre que sean obtenidas por una Parte o una persona de una Parte, y que no sean procesadas en el territorio de un país que no sea Parte;
- j) desechos y desperdicios derivados de:
 - (i) operaciones de manufactura o procesamiento en el territorio de una o más de las Partes; o
 - (ii) mercancías usadas recolectadas en el territorio de una o más de las Partes, siempre que dichas mercancías sean adecuadas sólo para la recuperación de materias primas;
- k) mercancías recuperadas en el territorio de una o más de las Partes, derivadas de mercancías usadas, y que hayan sido utilizadas en el territorio de una o más de las Partes en la producción de mercancías remanufacturadas; y
- l) mercancías producidas en el territorio de una o más de las Partes exclusivamente a partir de mercancías a las que se refieren los subpárrafos (a) al (j), o de sus derivados, en cualquier etapa de la producción.

11.2. Anexo 2



Lista de escaso abasto

1. Terciopelo cortado de punto de construcción circular, 100 por ciento poliéster clasificado en la fracción arancelaria 6001.92.aa
2. Hilados de filamentos de rayón cuproamonioso clasificados en la subpartida 5403.39
3. Hilados peinados de cachemira, mezclas de cachemira peinada, o pelo de camello peinado, clasificados en la fracción arancelaria 5108.20.aa
4. Tejidos clasificados en las subpartidas 5513.11 ó 5513.21, que no sean de construcción cuadrada, que contengan más de 70 hilos de urdimbre y trama por centímetro cuadrado, de hilados cuyo título promedio sea superior a 135 métrico
5. Tejidos clasificados en las subpartidas 5210.21 ó 5210.31, que no sean de construcción cuadrada, que contengan más de 70 hilos de urdimbre y trama por centímetro cuadrado, de hilados cuyo título promedio sea superior a 135 métrico
6. Tejidos clasificados en las subpartidas 5407.81, 5407.82 ó 5407.83, que pesen menos de 170 gramos por metro cuadrado, tipo dobby obtenido en telares que contengan el aditamento para dobby, de hilados cuyo título promedio sea superior a 135 métrico
7. Tejidos clasificados en la subpartida 5208.51, de construcción cuadrada, conteniendo que contenga más de 75 hilos de trama y urdimbre por centímetro cuadrado, hechos con hilados sencillos, cuyo título promedio sea igual o superior a 95 métrico
8. Tejidos clasificados en la subpartida 5208.41, cuya urdimbre sea teñida con tintes vegetales y los hilados de trama blancos o teñidos con tintes vegetales, cuyo título promedio sea superior a 65 métrico
9. Hilados de anillos de título 30 y 50 inglés, que contenga 50 por ciento o más, pero menos de 85 por ciento en peso, de fibra micro modal de 0.9 denier o más fina, mezclada únicamente con algodón pima americano extra largo originario de los EE.UU., clasificados en la subpartida 5510.30.0000
10. Hilados "open end" de fibras discontinuas de rayón viscosa de 30 y 36 microdenier teñidas en solución, clasificados en la subpartida 5510.11.0000
11. Ciertos hilados compactos de lana o pelos finos, peinados, clasificados en las subpartidas 5107.10, 5107.20 ó 5108.20¹
12. Tejidos de fantasía de filamentos del poliéster
Fracción arancelaria HTS: 5407.53.aa y 5407.53.bb
Contenido de Fibra: 100 por ciento poliéster
Ancho: 58/60 pulgadas
Construcción: Plana, de ligamento sarga y satén, en combinaciones de hilados de 75 denier, 100 denier, 150 denier, y 300 denier, con mezclas de 25 por ciento cationico/75 por ciento disperso, 50 por ciento cationico/50 por ciento disperso y 100 por ciento cationico
Teñido: Que contenga como mínimo tres diferentes hilados, cada uno de los cuales debe ser teñido de diferente color.

¹ Excepto los pelos finos de camélidos sudamericanos.

13. Ciertos hilados de anillos, sencillos, de título inglés igual o superior 30, de 0.9 denier o fibra micro modal más fina, clasificados en la subpartida 5510.11.0000
14. Tejidos de Franela, 100 por ciento algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43.0000:
Contenido de Fibra: 100 por ciento algodón
Peso: 136 - 140 gr./m²
Ancho: 148 - 150 centímetros
Número de hilos: 38 - 40 hilos por centímetro en la urdimbre; 28 - 30 hilos por centímetro en la trama, total: 66 - 70 hilos por centímetro cuadrado
Títulos: 48 - 52 métrico en urdimbre y trama, anillos, peinados, Título promedio 48-50 métrico.
Tejido: ligamento sarga 4/1.
Acabado: De dos o más hasta 8 hilados de diferentes colores, perchado en los dos lados.
15. Tejidos de Franela, 100 por ciento algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43.0000
Contenido de Fibra: 100 por ciento algodón
Peso: 301 - 303 gr./m²
Ancho: 142 - 145 centímetros
Número de hilos: 25 - 26 hilos por centímetro en la urdimbre; 23 - 24 hilos por centímetro en la trama, total: 48 - 50 hilos por centímetro cuadrado
Títulos: 35/2 - 36/2 métrico en urdimbre y trama, anillos, Título promedio 32 - 34 métrico.
Tejido: ligamento sarga 4/1; Herringbone twill.
Acabado: De dos o más hilados de diferentes colores en la urdimbre y trama, perchado en los dos lados.
16. Tejidos de Franela, 100 por ciento algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43.0000:
Contenido de Fibra: 100 por ciento algodón
Peso: 325 - 327 gr./m²
Ancho: 148 - 152 centímetros
Número de hilos: 33 - 35 hilos por centímetro en la urdimbre; 57 - 59 hilos por centímetro en la trama, total: 90 - 94 hilos por centímetro cuadrado
Títulos: 50 - 52 métrico en urdimbre; 23 - 25 métrico en la trama, Título promedio 28-30 métrico.
Tejido: Doble cara irregular, satén 1 x 3
Acabado: Estampado en un lado sobre hilados de diferentes colores, perchado en ambos lados, sanforizado.
17. Tejidos de Franela, 100 por ciento algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43.0000:
Contenido de Fibra: 100 por ciento algodón
Títulos: 39/1 - 41/1 métrico, peinados, en urdimbre, anillos; 39/1 - 41/1 métrico, cardados, anillos; Título promedio 38 - 40 métrico.
Número de hilos: 43 - 45 hilos por centímetro en la urdimbre; 24 - 26 hilos por centímetro en la trama, total: 61 - 71 hilos por centímetro cuadrado Tejido: ligamento sarga 3/1 ó 4/1
Peso: 176 - 182 gr./m²
Ancho: 168 - 172 centímetros
Acabado: Teñido en pieza, esmerilado con carbón (emerized carbon) en ambos lados.
18. Tejidos de Franela, 100 por ciento algodón, de ligamento sarga 4/1, de hilados teñidos, peinados, de hilados de anillos sencillos, con las siguientes especificaciones, clasificados en la subpartida 5208.43.0000:
Contenido de Fibra: 100 por ciento algodón
Peso: 150 - 160 gr./m²
Ancho: 148 - 152 centímetros
Número de hilos: 50 - 52 hilos por centímetro en la urdimbre (25-26 por dos cabos);
45 - 46 hilos por centímetro en la trama (21-23 por dos cabos),
92 - 98 hilos por centímetro cuadrado (46-49 por dos cabos)
Títulos: 34 métrico en urdimbre y trama, anillos, peinados, dos cabos,
Título promedio 60 - 62 métrico.
Tejido: ligamento sarga 2 x 2
Acabado: Hilados de diferentes colores; perchado.



Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Calle Uno Oeste N° 050, Urb. Córpac.
San Isidro – Lima

www.mincetur.gob.pe